Reglament de participació ciutadana

Ajuntament
de Barcelona

Reglament de participació ciutadana

Aprovat al Consell Plenari de 27 de maig de 2022

Ajuntament de Barcelona

Edita

Ajuntament de Barcelona

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Edició i impressió: Imatge i Serveis Editorials
© de l'edició: Ajuntament de Barcelona
DL: B. 13.226-2022
Imprès en paper ecològic

PREÀMBUL **9**

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS **22**
Article 1. Objecte 22
Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiva 22
Article 3. Dret a la participació 22
Article 4. Definicions 23
Article 5. Organització administrativa per a la participació ciutadana 25

CAPÍTOL 2. LA INICIATIVA CIUTADANA **27**
Article 6. Concepte d'iniciativa ciutadana 27
Article 7. Suport tècnic i econòmic de l'Ajuntament i despesa màxima realitzada per la Comissió Promotora 27
Article 8. Legitimació per participar en la iniciativa ciutadana 28
Article 9. Objecte de les iniciatives ciutadanes 28
Article 10. Signatures necessàries per a la tramitació d'una iniciativa ciutadana 28
Article 11. Comissió Promotora de la Iniciativa Ciutadana 30
Article 12. Presentació de la sol·licitud i de les propostes dels plecs de signatures 31
Article 13. Normes especials per a la presentació de la sol·licitud per al cas que la iniciativa ciutadana consisteixi a proposar l'aprovació d'una disposició de caràcter general 32
Article 14. Normes especials per a la presentació de la sol·licitud per al cas que la iniciativa ciutadana consisteixi a proposar la celebració d'una consulta ciutadana. 33
Article 15. Comprovació de la sol·licitud i admissió a tràmit 33
Article 16. Designació de fedataris o fedatàries especials per a l'autenticació de signatures 35
Article 17. Recollida, autenticació i presentació de les signatures 35
Article 18. Efectes de la recollida efectiva de les signatures 37

CAPÍTOL 3. ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS **39**
Article 19. Concepte de procés participatiu 39
Article 20. Promoció dels processos participatius 39
Article 21. Grup impulsor del procés participatiu 40
Article 22. Finalitats i limitacions del procés participatiu 40
Article 23. Aprovació del procés participatiu 41
Article 24. Convocatòria dels processos participatius 41
Article 25. Persones cridades a participar en els processos participatius 42

Article 26. Les diferents fases dels processos participatius 43
Article 27. Funcionament i metodologia dels actes i debats 44
Article 28. Actes resum, informes de resultats i informes finals dels processos participatius 45
Article 29. Els debats dels processos participatius a través de la plataforma digital 46
Article 30. El retorn del procés participatiu i la seva comunicació..... 47
Article 31. Avaluació del procés participatiu..... 47
Article 32. Seguiment de l'execució de les actuacions municipals que hagin tingut un procés participatiu..... 48
Article 33. Comissió Assessora dels processos participatius Creació i funcions.... 48
Article 34. Composició i funcionament de la Comissió Assessora dels processos participatius 48
Article 35. Comissió de Seguiment dels processos participatius 51
Article 36. Composició de la Comissió de Seguiment..... 52
Article 37. El procés de pressupostos participatius 53
Article 38. Altres metodologies de participació deliberatives..... 53
Article 39. Els processos participatius preceptius 54

CAPÍTOL 4. ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 55
SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS..... 55
Article 40. Concepte d'òrgan de participació..... 55
Article 41. Àmbit objectiu..... 55
Article 42. Composició dels òrgans de participació de ciutat..... 56
Article 43. Creació i regulació dels òrgans de participació 58
Article 44. Funcions dels òrgans de participació..... 59
Article 45. Funcionament dels òrgans de participació..... 59
Article 46. Convocatòries obertes 60
Article 47. Compareixences de responsables municipals davant els òrgans de participació..... 61
Article 48. La Presidència i la Vicepresidència..... 61
Article 49. Comissió Permanent 62
Article 50. Secretaria i actes de les sessions 62
Article 51. Grups de treball 62
Article 52. Fusió, sessions conjuntes i funcionament integrat d'òrgans de participació 62
Article 53. Dissolució dels òrgans de participació de ciutat..... 63

SECCIÓ 2. EL CONSELL DE CIUTAT *63*
Article 54. El Consell de Ciutat 63
Article 55. Composició del Consell de Ciutat 63
Article 56. Durada del mandat i renovació dels membres del Consell de Ciutat 65
Article 57. Règim de funcionament del Consell de Ciutat 65
Article 58. Comissió Permanent del Consell de Ciutat 66
Article 59. Funcions del Consell de Ciutat 66
Article 60. Formulació de propostes d'acord, de convocatòria de processos participatius o de creació d'òrgans de participació al Consell Municipal 67
Article 61. Sessió anual del Consell de Ciutat sobre l'estat de la ciutat 69

SECCIÓ 3. ELS CONSELLS DE BARRI *69*
Article 62. Els consells de barri. Definició 69
Article 63. Composició dels consells de barri 69
Article 64. Convocatòria dels consells de barri 70
Article 65. Funcionament de les sessions dels consells de barri 71
Article 66. La Comissió de Seguiment dels consells de barri. Composició i funcions 72

SECCIÓ 4. PACTES I ACORDS DE DIÀLEG I PARTICIPACIÓ *73*
Article 67. Pactes i acords de diàleg i participació 73

CAPÍTOL 5. ALTRES CANALS PUNTUALS DE PARTICIPACIÓ 75
Article 68. Audiències públiques 75
Article 69. Funcionament de les audiències públiques 75
Article 70. Intervenció oral en el Consell Municipal i en els consells de districte 76

CAPÍTOL 6. LES CONSULTES CIUTADANES 77
Article 71. Concepte de consulta ciutadana 77
Article 72. Normativa aplicable 77
Article 73. Dret d'informació 77
Article 74. Àmbit territorial de les consultes ciutadanes 77
Article 75. Objecte de les consultes ciutadanes 78
Article 76. Promoció de les consultes ciutadanes 79
Article 77. Acord d'aprovació de les consultes ciutadanes 79
Article 78. Entitats interessades en el procés de la consulta 80
Article 79. Nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment a proposta ciutadana 80

Article 80. Convocatòria de la consulta ciutadana 81
Article 81. Les regles específiques de la consulta 82
Article 82. Període de debat públic 83
Article 83. Cessió d'espais públics i d'espais informatius als mitjans de comunicació 84
Article 84. Modalitats de votació 84
Article 85. Les meses de consulta 85
Article 86. La mesa electrònica 86
Article 87. Utilització de mitjans electrònics 86
Article 88. Recompte de vots i proclamació i publicació dels resultats 87
Article 89. La Comissió de Seguiment de la consulta 87
Article 90. Efectes dels resultats de les consultes ciutadanes 89
Article 91. Màxim de consultes ciutadanes anuals i períodes en els quals no es pot promoure la celebració de Consultes ciutadanes 90
Article 92. Unificació de les consultes ciutadanes 90

CAPÍTOL 7. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS 92
SECCIÓ 1. EINES DE MILLORA: QUEIXA, RECLAMACIÓ I PROPOSTA 92
Article 93. Suggeriments, incidències i queixes de la ciutadania sobre el funcionament dels serveis públics 92
Article 94. Sistema de gestió d'incidències, reclamacions, queixes i suggeriments .. 93
Article 95. Principis 93
Article 96. Canals de rebuda de comunicacions 94

SECCIÓ 2. PARTICIPACIÓ DE PERSONES USUÀRIES DE SERVEIS O EQUIPAMENTS... 94
Article 97. Naturalesa d'òrgans de participació 94
Article 98. Funcions 94
Article 99. Connexió amb altres canals de participació 95
Article 100. Revisió regular del seu funcionament 95

CAPÍTOL 8. LA PLATAFORMA DIGITAL 96
Article 101. Característiques de la plataforma digital per a la participació 96
Article 102. Programari lliure i accessible i continguts oberts 97
Article 103. Continguts mínims de la plataforma digital de participació 98
Article 104. Accés a la plataforma digital 98

CAPÍTOL 9. L'ENFORTIMENT COMUNITARI **100**
Article 105. Suport als projectes associatius 100
Article 106. Àmbits de suport a les associacions 100
Article 107. La gestió cívica d'equipaments i serveis municipals 101
Article 108. Facilitació de la declaració d'utilitat pública 102
Article 109. Suport tècnic a la participació 102

CAPÍTOL 10. LA COMISSIÓ D'EMPARA **103**
Article 110. La Comissió d'Empara. Composició i funcions 103
Article 111. Funcionament de la Comissió d'Empara 104
Article 112. Garanties de la ciutadania i altres instàncies de tutela 106

DISPOSICIONS ADDICIONALS **107**
Disposició addicional primera. Interpretació més favorable al dret a la participació 107
Disposició addicional segona. Matèries excloses de l'aplicació del reglament i aplicació supletòria 107
Disposició addicional tercera. Nous mecanismes o processos participatius 107
Disposició addicional quarta. Informació a la ciutadania sobre els mecanismes de participació ciutadana 107
Disposició addicional cinquena. Compilació de les normes de participació 108
Disposició addicional sisena. Suport als projectes associatius i comunitaris 108
Disposició addicional setena. Nomenament de representants als consells escolars municipals de districte i al Consell Escolar Municipal de Barcelona 108
Disposició addicional vuitena. Aplicació automàtica del nombre de signatures mínimes necessàries establert legalment per a les iniciatives ciutadanes 108

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES **109**
Disposició transitòria primera. Adaptació dels òrgans de participació existents i de les seves normes de funcionament 109
Disposició transitòria segona. Aplicació del Reglament als instruments de participació iniciats abans de la seva entrada en vigor 109
Disposició transitòria tercera. Disposició dels mitjans digitals 110

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA **110**

DISPOSICIONS FINALS **111**
Disposició final primera. Registre Ciutadà 111

Disposició final segona. Fitxer general d'entitats ciutadanes 112
Disposició final tercera. Regulació de la Comissió Assessora dels processos participatius i de la Comissió d'Empara..... 112
Disposició final quarta. Modificació del Reglament d'honors i distincions..... 112
Disposició final cinquena. Modificació de les normes reguladores del funcionament dels districtes 113
Disposició final sisena. Revisió de la norma 113
Disposició final setena. Memòria sobre l'aplicació del Reglament..... 113
Disposició final vuitena. Entrada en vigor..... 113

PREÀMBUL

I.

1. A Barcelona, la vitalitat, riquesa i pluralitat dels moviments socials, del moviment associatiu, veïnal i feminista i del que s'anomena societat civil ha estat molt àmplia i diversa des del segle XIX. Tant, que la ciutat atresora com a llegat una llarga i diversa tradició històrica social, republicana, catalanista, burgesa i revolucionària a la vegada. De fet, la ciutat contemporània i, més concretament, la ciutat democràtica s'ha construït, en bona mesura, a força de lluites socials i urbanes, veïnals i populars, i dels anhels i la praxi participatives d'una ciutadania organitzada en múltiples entitats i col·lectius.

Ni tan sols la Guerra Civil i la dictadura, amb tota la seva càrrega destructora i repressiva, van poder anul·lar l'anhel de participació de la ciutadania barcelonina, expressió capital d'una vitalitat singularment compartida pel conjunt de la societat catalana. De fet, durant els anys cinquanta i seixanta del segle XX, el creixement exponencial del moviment associatiu va derivar en l'intent regulador franquista de la Llei d'associacions del 1964, considerada aperturista però amb un caràcter evidentment restrictiu i de control per part de la dictadura. El desbordament d'aquella regulació per la via dels fets –el 1971 el Govern Civil de Barcelona va alertar del "perill de subversió" que suposava el reconeixement d'una mitjana anual d'entre 60 i 100 associacions– va posar en evidència que mai cap normativa podria limitar la participació ciutadana.

En clau democràtica, el repte precisament rau a com fomentar i canalitzar la participació ciutadana, que necessàriament va molt més enllà dels dispositius electorals o de representativitat política partidista. Durant la transició i els primers ajuntaments democràtics, aquest va ser un dels principals cavalls de batalla dels moviment veïnals, i no va quedar del tot ben resolt. El 1979, el reglament provisional de descentralització i participació ciutadana del nou Ajuntament de Barcelona el van esmenar per considerar-lo insuficient les associacions veïnals, sense èxit i amb una forta polèmica. En síntesi, es demanava l'elecció per sufragi universal dels consells de districte; una descentralització efectiva; el dret de veu als plenaris municipals; la regulació en l'àmbit local del referèndum, i la pos-

sibilitat de revocació de càrrecs electes a partir de la regulació i l'exercici dels drets de consulta i de proposta ciutadana.

Alguna d'aquestes aspiracions es van recollir posteriorment a les normes reguladores de l'organització dels districtes i de la participació ciutadana del 1986. No obstant això, i adduint en alguns casos buits legals o arguments jurídics d'adequació a lleis superiors, aquestes normes finalment no es van aplicar en els aspectes més innovadors o democràticament més avançats. De fet, l'anhel de participació democràtica històricament manifestat pel teixit social i la ciutadania de Barcelona i recollit en l'esperit d'aquelles primeres normes de participació es va trair parcialment amb les modificacions obligades per l'aprovació de la Carta municipal i les successives reformes dels reglaments de participació. El repte d'avui és, precisament, actualitzar aquesta normativa i, sense perdre el fil d'una reivindicació i necessitat que ve de molt lluny, fer-la efectiva i situar-la a l'altura dels temps històrics.

2. Cal reconèixer la petjada important que les associacions ciutadanes han deixat a Barcelona i l'enorme capacitat i energia que contenen que, de ben segur, han de desplegar noves actuacions que millorin la qualitat de vida a la nostra ciutat. Un teixit associatiu que ha estat capaç d'incorporar una activitat econòmica relacionada amb el seu projecte social que li permet un grau més elevat d'autonomia. Que ha sabut organitzar un codi ètic propi per establir el ventall de valors en els quals se sustenta la seva activitat.

3. La democràcia es proclama als textos normatius, però no n'hi ha prou amb la seva crida, són necessaris canals adients per poder-la realitzar (fer-la real). I la seva efectivitat depèn de la participació ciutadana, de la seva capacitat per fer eficaç l'afirmació constitucional segons la qual "tots els poders emanen del poble". El sistema democràtic no es completa mai, cal fer-lo dia a dia, amb la interacció de la ciutadania amb els poders públics, facilitant i assegurant els valors de llibertat i igualtat que el sustenten. Com més i millor participació ciutadana, més forta serà la democràcia i més possible serà assolir l'ideal de justícia social que garanteixi una vida digna a totes les persones.

4. La ciutat, la polis de l'antiga Grècia on va néixer la política, és un dels espais més idonis per enfortir la democràcia. En una gran ciu-

tat com Barcelona, les persones i els grups en els quals s'integren, tenen la capacitat d'incidir i decidir com han de ser les polítiques que l'afecten. Com més democràtica sigui la ciutat, més podrà influir en la millora de la democràcia a la resta del país.

5. En el nostre sistema institucional la participació ciutadana en els afers col·lectius, consubstancial amb la democràcia, s'exerceix de tres maneres diferents: 1) mitjançant representants, 2) directament, o 3) incidint, intervenint en els processos d'elaboració de les decisions polítiques o coproduint-les. L'elecció de representants està regulada a la llei electoral. La funció representativa ha de ser transparent, ha de facilitar la informació necessària per conèixer què es fa amb el poder delegat pel poble i ha de retre comptes de les accions desenvolupades. L'accés a la informació i la transparència estan regulats a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; en aquest Reglament només es fa menció a la necessitat de retre comptes mitjançant els canals de participació definits.

6. La dimensió directa de la participació ciutadana consisteix en la possibilitat de decidir, sense intermediaris, una determinada actuació pública. La institució que articula aquesta dimensió és el referèndum, instrument al qual el nostre sistema institucional no permet una vinculació directa sobre els poders públics, ja que els seus resultats, per imperatiu legal, sempre tenen caràcter consultiu. Però el fet que no sigui possible una vinculació jurídica no impedeix que, políticament, els regidors o les regidores que componen el Consell Municipal i el Govern en puguin tenir en compte els resultats. Un sistema democràtic de qualitat ha de permetre articular aquest canal d'intervenció directa del conjunt de la ciutadania en la concreció de les polítiques públiques.

7. Finalment, la participació ciutadana s'articula mitjançant la interacció contínua i continuada dels diferents actors que intervenen en la vida política i social de la ciutat: ciutadania i les seves organitzacions (socials, econòmiques, professionals...), i regidors i regidores, consellers i conselleres de districte del Govern i de l'oposició. Els regidors i les regidores i els consellers i les conselleres tenen els seus canals de debat, seguiment i control de l'acció de govern en la Carta municipal de Barcelona, el Reglament orgànic municipal i les normes reguladores del funcionament dels districtes. La ciutadania

i les seves organitzacions necessiten uns altres canals específics com són els processos participatius, els òrgans de participació, les consultes i la iniciativa ciutadana. Aquests canals han de fer possible la participació ciutadana, que ha de permetre proposar, discutir, debatre i coproduir les polítiques públiques. La deliberació que es generi en el marc d'aquests canals ha de tenir també una funció pedagògica i d'aprenentatge molt important en la coresponsabilitat dels afers públics i comunitaris. Ha de permetre generar coneixement compartit i mutu entre ciutadania i administració.

8. Els canals de participació ciutadana definits en aquest Reglament són aptes tant per a les polítiques de ciutat com per a les de districte. Tot i que el funcionament de l'organització dels districtes està regulat en el seu propi reglament. Cal assenyalar que la ciutat democràtica és una ciutat descentralitzada que configura els seus districtes amb competències i recursos que necessiten el complement de legitimitat democràtica que ha de produir l'elecció directa per part de la ciutadania dels consellers o de les conselleres de districte.

9. L'objecte del Reglament de participació ciutadana és regular els canals de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals. La ciutadania es relaciona amb l'Ajuntament en diferents àmbits: com a usuària dels serveis municipals (que són el resultat d'unes polítiques concretes), com a membres d'organitzacions socials o comunitàries o com a actors actius en l'activitat política.

10. La participació com a usuària dels serveis municipals es concreta en la presentació d'incidències, queixes o reclamacions i suggeriments, com indica el Decret d'Alcaldia de 7 de juliol de 2017, modificat pel Decret d'Alcaldia de 28 de juny de 2018, d'aprovació de la nova regulació del sistema informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans, d'incidències, reclamacions, queixes, suggeriments, peticions de servei, consultes web i agraïments (IRIS). D'altra banda, també forma part d'aquest "grau" de participació la implicació en comissions d'usuaris de serveis públics per fer seguiment i propostes sobre el seu funcionament.

11. Un altre vessant important de la implicació ciutadana en projectes col·lectius consisteix en la creació de (o implicació en) grups,

projectes, organitzacions de tipus comunitari mitjançant els quals la ciutadania s'organitza col·lectivament per promoure aquests projectes, que van més enllà de cada persona individual. L'existència d'un teixit social enfortit i d'aquesta energia comunitària és cabdal per a la nostra ciutat, i la seva creació i el seu funcionament són absolutament lliures i voluntaris; les persones interessades ho fan de manera autònoma. Aquest Reglament no ha d'interferir en aquest procés, en tot cas ha de preveure l'elaboració de plans i programes per a l'enfortiment social, econòmic i democràtic de l'associacionisme, respectant la seva independència. La gestió cívica, recollida a l'article 34 de la Carta municipal, ha de poder desplegar la seva màxima eficàcia com un instrument idoni per a la coproducció de polítiques i serveis municipals.

12. Finalment, l'última dimensió de la participació ciutadana és la que connecta la ciutadania amb la polis, la política; amb les decisions que afecten el conjunt de la ciutadania. Aquesta participació té diferents gradacions, des de la proposta fins a la decisió, passant per moments i espais de debat i coproducció d'actuacions; per això, necessita diferents canals regulats en aquest Reglament.

13. La utilització real i regular d'aquests canals de participació ha de permetre la intervenció ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques —que afecten tothom—, millorar el funcionament dels serveis públics a partir de l'atenta i contínua mirada de la ciutadania que els utilitza i facilitar l'organització comunitària com a mitjà efectiu d'intervenció en el que és col·lectiu.

14. Per fer efectiu el dret a la participació ciutadana en tots els àmbits indicats cal una actitud proactiva per part de l'Ajuntament amb les tres accions que l'article 9.2 de la Constitució estableix per a tots els poders públics: promoure, remoure i facilitar. En l'àmbit d'aquest Reglament cal promoure els canals i instruments aptes per a la participació màxima i més àmplia i inclusiva; cal eliminar els obstacles que la dificultin o impedeixin, articulant mitjans singulars per arribar a les persones que, per les seves circumstàncies personals o socials o per desigualtat de gènere o edat, tenen més dificultats, i cal facilitar la intervenció ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques, de manera que la utilització d'aquests canals no depengui principalment de l'acció institucional, sinó que la iniciativa ciutadana, amb la seva autonomia i la seva pluralitat,

pugui tenir un pes important en aquests processos. S'han de tenir en compte, particularment, les normes següents:

a) El mandat de l'article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i incorporar la participació dels grups feministes i de dones en l'elaboració de les polítiques de gènere i en l'impuls de la transversalitat.

b) La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat feta a Nova York el 13 de desembre de 2006, el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat per l'Estat espanyol i la seva inclusió social i la Llei catalana 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

c) La Convenció sobre els drets de l'infant aprovada el 1989 per l'Assemblea General de les Nacions Unides per garantir als infants els drets de participació: informació adequada, llibertat d'expressió, ser escoltats i que les seves opinions es tinguin degudament en compte en totes les decisions que els afectin, segons la seva maduresa.

d) La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

e) La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

15. També cal reconèixer que, a la nostra ciutat, hi viuen persones amb desigualtats materials i amb diferents realitats, necessitats i interessos que requereixen accions específiques per facilitar-ne la participació, de manera que cal eliminar els obstacles que la dificulten. Així, per afavorir la participació de les persones amb discapacitat o diversitat funcional, cal disposar d'unes condicions d'accessibilitat específiques. En el mateix sentit, també per a les persones que formen part de comunitats culturalment diverses per a les quals són necessaris instruments i metodologies singulars.

16. Els processos participatius i els òrgans de participació, especialment, han d'habilitar espais, recursos i eines específiques per afavorir la participació de la infància i l'adolescència d'acord amb els drets reconeguts a la Convenció dels drets dels infants; la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacionals dels infants i adolescents de Catalunya.

17. La iniciativa ciutadana és cabdal per activar l'agenda política i per dinamitzar les energies socials que permetin noves actuacions polítiques. Per això és important incorporar-la com un actor polític més, juntament amb els regidors o les regidores i els consellers o les conselleres que componen el Consell Municipal i els consells de districte.

18. En aquest Reglament només s'estableixen els aspectes normatius singulars que afecten la participació ciutadana a Barcelona. No tracta altres drets polítics com el dret de petició regulat a la Llei orgànica 4/2001, el d'associació de la Llei orgànica 1/2002 o el d'accés a la informació i l'exigència de transparència de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta norma municipal no afegeix res a aquesta regulació i ha de remetre a aquestes altres disposicions legals el seu desplegament. En tot cas, per facilitar la seva utilització, i tal com es preveu en aquest Reglament, la ciutadania ha de comptar amb la informació actualitzada sobre els mecanismes de participació i els mitjans per a utilitzar-los.

19. No es parteix de zero; a Barcelona, durant molts anys, s'han dut a terme diferents processos participatius, s'han creat òrgans de participació de barri, districte i ciutat i, fins i tot, es va fer una consulta ciutadana d'abast de ciutat l'any 2010. Aquestes experiències han deixat un pòsit de coneixement damunt el qual es van llaurar els canals definits en el reglament aprovat pel Consell Municipal el dia 6 d'octubre de 2017. De fet, en els mandats anteriors ja s'havia fet molta feina per assegurar que la ciutat de Barcelona disposés d'una bona regulació de la participació ciutadana: L'any 2015 s'havia arribat a aprovar inicialment un projecte de Reglament que si bé finalment no va reeixir, sí que va servir de base per a l'elaboració del Reglament de 2017, juntament amb les aportacions dels diversos grups municipals, de les entitats que havien intervingut en l'elaboració de la proposta anterior, i de les aportacions dels debats celebrats als districtes i als òrgans de participació.

20. Les relacions del Govern municipal i dels regidors o les regidores i dels consellers o les conselleres amb la ciutadania i les seves associacions no es troben únicament als canals establerts en el re-

glament. Són molt dinàmiques i variades i no es tracta de limitar-les ni de condicionar-les. En tot cas, aquest Reglament exigeix el compliment d'uns mínims determinats per poder qualificar de canals de participació a qualsevol d'aquestes relacions.

21. Un dels elements importants que mostra l'experiència és la importància de definir clarament els canals de participació, quines funcions tenen i establir mitjans que en garanteixin la fiabilitat i operativitat per evitar mala praxi que pugui afectar la credibilitat d'aquest sistema de participació ciutadana.

22. La hibridació dels canals presencials amb els oferts per la plataforma digital és un element clau per garantir la transparència, traçabilitat i operativitat, així com per multiplicar l'abast dels mitjans de participació aquí regulats. El sistema de participació ciutadana dissenyat en aquest Reglament aposta per un ús compartit dels dos tipus de canals, no es considera que existeixi una participació digital sinó que la participació ciutadana es pot fer de dues maneres: presencialment o utilitzant les eines tecnològiques integrades a la plataforma més adequada per a aquesta finalitat.

II.

23. El dret a la participació ciutadana reconegut en la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i principi que informa l'Administració municipal, és una opció estratègica i estructural de l'Ajuntament de Barcelona i ha d'acompanyar les seves actuacions, especialment les que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i amb tot allò que n'afecti la quotidianitat.

24. En aquest sentit, Barcelona es va dotar, l'any 1986, de les normes reguladores de participació ciutadana, pautes molt innovadores en el seu moment, que van regir i orientar el desenvolupament dels processos participatius de la ciutat fins a l'any 2002, en què se'n va fer una revisió per actualitzar-les.

25. Deu anys després de la primera actualització de les normes reguladores de la participació ciutadana, es va intentar fer una segona

revisió, segons els resultats de la seva aplicació i valorant també els canvis en l'entorn i en els mitjans d'informació i comunicació de què disposa l'Ajuntament. Malgrat haver estat aprovada inicialment, l'any 2014, aquesta nova regulació, com s'ha dit, no va aconseguir superar la fase d'aprovació definitiva.

26. El Reglament de l'any 2017 –que, com s'ha dit abans, va ser el resultat en part també del treball realitzat en mandats anteriors-- va ser anul·lat per decisió judicial, per raons estrictament formals.

Aquesta anul·lació judicial és el que explica l'aprovació del present Reglament. Com feia aquell, regula les institucions de la participació ciutadana de la ciutat de Barcelona d'acord amb la Carta municipal i la resta de la legislació aplicable, tot complint també amb els compromisos assumits per l'Ajuntament amb la subscripció de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat i l'aprovació de la Carta de ciutadania, Carta de drets i deures de Barcelona, documents ambdós que garanteixen el dret de participació de la ciutadania, i que obliguen l'Ajuntament de promoure-la activament. A més, aquest Reglament incorpora, també, les correccions i millores que la pràctica dels més de tres anys que ha estat vigent el de 2017 ha posat de manifest que calia introduir-hi. Pel demés, el nou Reglament és transsumpte o fidel reflex de l'anterior.

27. En compliment del que estableix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'indiquen els principis que han inspirat aquesta regulació:

a) Necessitat i eficàcia. L'interès general que persegueix aquest Reglament és facilitar la participació ciutadana en els afers públics municipals donant compliment a la demanda social i al mandat de l'article 9.2 de la Constitució i el 4.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Igualment, es vol garantir la perspectiva de gènere en les polítiques públiques que estableix l'article 41 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 3 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. El reglament vigent en aquests moments ha quedat obsolet i no respon adequadament a aquestes demandes.

b) Proporcionalitat. El contingut és el mínim imprescindible per assolir les finalitats desitjades. No es restringeixen drets, ans el contrari, es milloren els canals per poder-los exercir i no genera

altres obligacions a l'Administració municipal que no estiguin previstes en el marc institucional.
c) Seguretat jurídica. La norma és coherent amb el conjunt de l'ordenament jurídic vigent i genera un marc normatiu, estable, predictible, integrat i cert.
d) Transparència. Per elaborar el contingut es va obrir un procés públic de participació que va convocar diferents actes als districtes i barris de la ciutat per recollir aportacions i idees de la ciutadania i les associacions. A més, es va posar en marxa un grup impulsor amb presència de tots els grups municipals i algunes entitats ciutadanes per fer el seguiment d'aquest procés. Un cop aprovat, el Reglament de participació ciutadana es publicarà al web municipal i els seus canals estaran disponibles per a la seva utilització en línia a la plataforma digital creada a aquest efecte.
e) Eficiència. Les despeses que es pugin produir com a conseqüència de l'aplicació del Reglament de participació ciutadana formen part de l'activitat ordinària que es duu a terme en aquesta matèria i la seva regulació facilita l'organització dels serveis administratius implicats.

III.

Aquest Reglament, que té caràcter d'orgànic, consta de cent dotze articles, repartits en deu capítols, vuit disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i vuit disposicions finals.

En el capítol primer, s'hi inclouen les disposicions generals: es defineix l'objecte del reglament i els principis dels diversos canals i instruments de participació, es concreta l'àmbit d'aplicació subjectiva de la norma, es proclama el dret a la participació ciutadana, i es recull un seguit de definicions de conceptes que apareixen en el text articulat de la norma, per interpretar-los i comprendre'ls millor. Finalment, es recorda que l'Alcaldia, en exercici de les seves atribucions en matèria d'organització administrativa, pot crear l'organització administrativa que consideri més adequada per dotar de la màxima eficàcia els canals de participació establerts en el Reglament de participació ciutadana i per poder gestionar to-

tes les accions derivades de la seva utilització, cercant la màxima coordinació amb les diferents unitats administratives que hi poden intervenir.

El capítol segon té per finalitat regular la iniciativa ciutadana, que és la intervenció ciutadana dirigida a promoure una determinada actuació d'interès general i de competència municipal per part de l'Ajuntament, i que pot consistir en la incorporació d'un o diversos punts que es tractaran en l'ordre del dia del Consell Municipal o del Consell de Districte, en l'inici d'un procés participatiu determinat, en la posada en marxa d'una audiència pública en format presencial o a la plataforma digital, en la creació d'un òrgan de participació, en la proposta d'aprovació d'una disposició de caràcter general, en la celebració d'una consulta ciutadana o en la convocatòria d'un consell de barri. S'estableix el nombre de signatures necessàries per poder promoure les iniciatives ciutadanes i es regula la presentació de la sol·licitud, la recollida, l'autenticació i la presentació de les signatures i els efectes de la seva tramitació.

El capítol tercer regula els processos participatius, les seves finalitats, la forma de promoció, aprovació i convocatòria, les persones cridades a participar-hi, les fases i el funcionament dels actes i debats, etcètera, així com els òrgans per garantir el funcionament correcte d'aquests processos: la Comissió Assessora i la Comissió de Seguiment. Es regula també, per primer cop amb caràcter reglamentari, el procés de pressupostos participatius, i es concreten quins són els processos participatius que han de tenir lloc amb caràcter preceptiu.

El capítol quart estableix els òrgans de participació, tant els d'àmbit sectorial com els d'àmbit territorial. Entre aquests darrers, es regulen el Consell de Ciutat i els consells de barri, tal com feien les normes reguladores de participació ciutadana vigents fins ara. També es preveu la subscripció de pactes i acords per fomentar espais de debat i diàleg amb persones o entitats en diversos sectors d'actuació municipal.

El capítol cinquè té per objecte regular altres canals puntuals de participació, com són les audiències públiques i el seu funcionament, i la intervenció oral en el Consell de Districte o en el Consell Municipal.

El capítol sisè està dedicat a les consultes ciutadanes, amb les quals es demana l'opinió de la ciutadania en matèries de competència municipal, mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret a les urnes presencials o electròniques en el marc de la normativa vigent en la matèria. S'estableixen els principis informadors de les consultes, l'àmbit territorial, els subjectes legitimats per promoure-les, els seus efectes, objecte, convocatòria, període de debat públic, així com els aspectes bàsics de procediment i garanties, com ara les meses de consultes i les comissions de seguiment.

El capítol setè està dedicat a la participació de la ciutadania en la gestió dels serveis municipals i al dret d'aquesta a fer arribar a les autoritats municipals les queixes, reclamacions i propostes que consideri oportunes, així com a l'obligació de l'Ajuntament de tenir implantat un sistema de gestió per mitjans electrònics de les incidències i a la participació dels usuaris i les usuàries dels serveis i equipaments en el funcionament d'aquests mitjans.

En el capítol vuitè es regula la plataforma digital per a la participació, les seves característiques, el contingut i el programari i les condicions per accedir-hi.

El capítol novè està destinat a regular les actuacions per a l'enfortiment comunitari, tant en relació amb els programes de suport associatius específics com amb la promoció de la gestió cívica d'equipaments i serveis. També es preveu, en aquest capítol, la possibilitat que l'Ajuntament proposi a les administracions competents que determinades entitats siguin declarades d'utilitat pública o d'interès social.

I el capítol desè regula la Comissió d'Empara, òrgan integrat en el Consell de Ciutat, de caràcter consultiu, que té per objecte vetllar per l'efectiva realització dels drets i les obligacions derivats de la normativa sobre participació ciutadana, i per la bona pràctica en l'ús dels canals de participació ordenats en aquest Reglament, i que componen persones de prestigi reconegut, expertes en matèria de participació ciutadana. S'estableix, de manera expressa, la compatibilitat d'aquesta instància de tutela dels drets amb la Sindicatura de Comptes de Barcelona i amb les altres que estableix la normativa vigent.

De la part final del Reglament de participació ciutadana es pot destacar la previsió que es fa en el sentit que els dubtes que es pu-

guin plantejar en la seva aplicació s'han d'interpretar de manera que prevalgui la màxima participació en les actuacions polítiques o administratives, així com l'aplicació supletòria del Reglament de participació ciutadana respecte d'altres mecanismes o processos de participació que el Consell Municipal pugui aprovar. També s'estableix que la ciutadania ha de comptar amb informació actualitzada sobre els diferents mecanismes de participació ciutadana, així com dels mitjans per a utilitzar-los, i els compromisos municipals d'elaboració d'un pla de suport als projectes associatius i comunitaris; d'intentar promoure, en el marc i en els termes de la legislació de contractes del sector públic, una preferència per a entitats que compleixin determinats requisits en l'adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, i de col·laborar amb altres administracions competents per modificar el marc normatiu que afecta l'activitat econòmica de les associacions. S'estableix que els òrgans de participació existents han d'adaptar les seves normes de funcionament a l'establert a aquest Reglament, i s'habilita la Comissió de Govern perquè mitjançant decret reguli el registre ciutadà i el fitxer general d'entitats ciutadanes.

Per poder-lo desplegar de manera immediata, l'entrada en vigor del Reglament de participació ciutadana es preveu per a l'endemà de la seva publicació.

CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

1. L'objecte d'aquest Reglament és desenvolupar les previsions de la Carta municipal de Barcelona respecte a la participació ciutadana, i regular els canals de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament per facilitar i promoure aquesta participació en els processos de presa de decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els assumptes d'interès municipal.

2. Els diversos instruments i canals de participació regulats en aquest Reglament se sotmeten als principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l'interès comú, diversitat, debat públic, igualtat i no discriminació, inclusió, eficiència, accessibilitat universal, protecció de les dades de caràcter personal i rendició de comptes.

3. Sens perjudici d'allò indicat a les normes reguladores del funcionament dels districtes, les previsions d'aquest Reglament són d'aplicació tant a l'àmbit de ciutat com als districtes.

Article 2
Àmbit d'aplicació subjectiva

1. L'àmbit d'aplicació subjectiva d'aquest Reglament són totes les persones, directament o mitjançant qualsevol tipus d'associació que, d'acord amb el que s'hi disposa, estan legitimades per participar en algun dels processos, òrgans, consultes, canals o modalitats de participació ciutadana.

2. Aquest Reglament és d'aplicació a tots els processos, òrgans, consultes, canals o modalitats de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens instrumentals.

Article 3
Dret a la participació

1. La ciutadania té el dret a rebre informació i a intervenir –directament o mitjançant associacions ciutadanes– en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis públics, a través dels mitjans i canals de participació amb els requisits

i la forma determinada en aquest Reglament respecte a matèries d'interès que afectin la ciutat i els ciutadans i ciutadanes.

2. Correspon a l'Ajuntament garantir i impulsar l'exercici d'aquest dret. A aquest efecte, ha de promoure els canals i instruments suficients, oberts i flexibles, i adequats als usos del temps, aptes per a la màxima i més diversa i àmplia participació; ha d'eliminar els obstacles que la dificultin o impedeixin, articulant mitjans singulars per arribar a les persones que per les seves circumstàncies personals o socials puguin tenir més dificultats, i ha de facilitar la intervenció ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques.

3. Igualment, l'Ajuntament ha de facilitar a les persones amb discapacitat els mitjans de suport i ha de dur a terme els ajustos necessaris per garantir l'accessibilitat i fer efectiu el dret a la participació en condicions d'igualtat, en els termes que es recullen al Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de dret de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social i la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

4. L'Ajuntament ha d'oferir les oportunitats necessàries per a la incorporació progressiva d'infants i adolescents a la ciutadania activa, d'acord amb el seu grau de desenvolupament personal, establint procediments destinats a recollir-ne les opinions amb relació a les polítiques, les normes, els projectes, els programes o les decisions que els afecten i generant espais socials nous que dinamitzin la participació responsable d'aquest sector de la població i afavoreixin la convivència i la integració social en l'àmbit veïnal i local.

5. En els casos en què els canals de participació només tinguin lloc en format digital l'Ajuntament ha d'habilitar espais perquè totes les persones cridades a participar que ho desitgin puguin acudir a algun espai municipal i comptin amb l'ajuda necessària de persones vinculades a l'administració municipal per poder-hi participar. Això mateix procedeix sempre que es detecti el risc de bretxa digital.

Article 4
Definicions

A efectes d'aquest Reglament, s'entén per:

a) Actors/mapa d'actors. Els actors són aquelles persones que poden intervenir en qualsevol dels canals de participació defi-

nits al Reglament. Els mapes d'actors són els estudis que identifiquen la tipologia d'aquestes persones, segons els diferents interessos que es puguin trobar en el moment de convocar un procés participatiu per tractar d'habilitar els canals inclusius més adients per a la seva intervenció efectiva i eficaç.

b) Coproducció. Forma de treball conjunt i compartit entre l'Ajuntament i els actors socials respecte a una determinada actuació o política en una matèria de competència municipal d'interès per a la ciutadania.

c) Deliberació/debat. Intercanvi d'opinions respecte d'una determinada matèria o assumpte. Perquè sigui útil i esdevingui eficaç, cal que aquest intercanvi es produeixi de manera ordenada i respectuosa amb les opinions de les persones assistents i amb els mitjans que les característiques d'aquestes persones requereixin.

d) Devolució/retorn. Informació pel que fa als resultats, les conseqüències o l'impacte que ha tingut una determinada actuació que, prèviament, s'havia anunciat.

Es tracta d'una variant concreta de la rendició de comptes entesa com la devolució o el retorn a les persones interessades (les que han participat en el procés, especialment) dels resultats concrets d'una determinada actuació.

En un procés participatiu, és el moment d'explicar quins aspectes dels que s'han aportat durant el procés, en el debat, en la presentació d'iniciatives o de propostes, s'han tingut en compte, quins no ho han estat i les raons que n'han motivat l'acceptació o el rebuig.

e) Diagnòstic participatiu. Anàlisi, en un determinat moment, d'una realitat concreta, com a requisit necessari abans d'abordar les propostes que en pretenguin la modificació. És participatiu quan es pretén la implicació del màxim nombre possible de persones i de discursos presents en una comunitat o àmbit temàtic determinat. La importància d'aquestes aproximacions a la realitat no la dona el nombre de persones o de grups que hi intervenen, sinó la diversitat i la pluralitat del conjunt.

Per a la realització d'aquests diagnòstics s'han d'utilitzar diferents tècniques de recerca: quantitatives, qualitatives i participatives, tenint en compte la perspectiva de gènere i la diversitat cultural i incorporant-hi persones a títol individual i grups, i afavorint debats col·lectius.

f) Equipaments de proximitat. Edificis o espais amb un cert grau de polivalència que, com que són de titularitat pública munici-

pal i, en general, d'un àmbit d'influència limitat dins del terme municipal de Barcelona, presten serveis amb un cert nivell d'integració, de caràcter educatiu, cultural, social, d'atenció al ciutadà, esportiu o de participació ciutadana, amb independència del seu model organitzatiu.

g) Tallers de participació/grups de discussió. Són els mitjans principals utilitzats en els processos de participació i de debat públic que cerquen el contrast d'arguments i la recollida de les diferents opinions o alternatives sobre un determinat tema.

Es fonamenten en tècniques adreçades a facilitar el debat i la proposta d'un grup en el qual puguin participar totes les persones presents. S'hi combinen diferents moments de plenaris (per a informació prèvia i conclusions) i debats en grups per sotmetre un assumpte concret a consideració.

Incorpora criteris d'eficiència de reunions i treball grupal: ús de dinàmiques de grup, responsable de la moderació del debat, treball en grups operatius i no inhibidors de no més de quinze persones, ambient de treball distès i en igualtat, registre i posada en comú de conclusions.

El seu grau d'eficàcia es mesura no només pels resultats obtinguts, sinó també per la participació real de totes les persones assistents: la possibilitat d'expressar l'opinió, la claredat dels objectius, l'interès del tema que es tracta, la utilitat de les conclusions, etcètera. Per això, la seva mida ha de ser adequada a aquesta finalitat.

h) Comissions de treball. Són les agrupacions de persones que formen part d'algun òrgan de participació i es troben per programar un pla de treball o unes actuacions concretes que facilitin la tasca de l'òrgan.

Article 5
Organització administrativa per a la participació ciutadana

1. En exercici de les competències que li atribueix la Carta municipal de Barcelona, correspon a l'alcalde o l'alcaldessa l'establiment de l'organització administrativa necessària tot destinant les persones i els recursos materials suficients per a l'impuls i bon funcionament de la participació ciutadana en el conjunt de l'administració municipal.

2. Per a fer-ho possible es poden crear o habilitar, si s'escau, els òrgans i/o serveis necessaris amb, entre d'altres, les funcions següents:

a) Fer el seguiment de la implementació i aplicació del Reglament de participació ciutadana per part del conjunt de l'organització municipal.
b) Dur a terme les gestions i les actuacions administratives necessàries per a l'organització i el bon funcionament de la participació ciutadana.
c) Coordinar les actuacions entre el conjunt dels òrgans, serveis i entitats instrumentals de l'Ajuntament implicats en la realització o organització de la participació ciutadana, i aportar els elements necessaris perquè puguin desenvolupar els òrgans, processos i d'altres canals i mecanismes de participació ciutadana que ho requereixin.
d) Impulsar i fer el seguiment administratiu de la tramitació de la contractació que sigui necessària.
e) Assumir les altres funcions i actuacions que els encarregui l'alcalde o alcaldessa i/o la Comissió de Govern.

3. Les àrees, els districtes i les entitats instrumentals municipals poden disposar de serveis per al desenvolupament dels diferents canals de participació i han d'actuar sota els principis d'unitat de criteris, de coordinació i d'aprofitament de recursos.

4. L'Ajuntament ha de vetllar per la formació en matèria de participació ciutadana, dinàmica de grups i mediació del personal municipal, en general i, particularment, d'aquelles persones més directament relacionades amb les actuacions en aquest àmbit.

CAPÍTOL 2
LA INICIATIVA CIUTADANA

Article 6.
Concepte d'iniciativa ciutadana

1. La iniciativa ciutadana és la intervenció ciutadana dirigida a promoure una determinada actuació d'interès general i de competència municipal per part de l'Ajuntament.

2. La concurrència de l'interès general o d'un col·lectiu ampli s'acredita mitjançant la recollida del nombre de signatures que s'especifica a l'article 10.

Article 7.
Suport tècnic i econòmic de l'Ajuntament i despesa màxima realitzada per la Comissió Promotora

1. L'Ajuntament ha d'oferir suport tècnic i assessorament a les persones i entitats interessades a promoure iniciatives ciutadanes.

2. Així mateix, l'Ajuntament ha de facilitar ajut econòmic a aquelles iniciatives que hagin obtingut el nombre de signatures mínimes necessàries per a les despeses degudament justificades.

Aquest ajut consistirà en un EUR per signatura recollida, amb el màxim resultant de multiplicar aquest EUR per la quantitat de signatures exigides, d'acord amb el que s'estableix a l'article 10 d'aquest Reglament. Aquesta quantitat podrà ser modificada mitjançant l'acord del Consell Municipal.

3. En el cas de les iniciatives consistents a promoure una consulta ciutadana d'àmbit de ciutat, l'ajut econòmic es pot fer efectiu en dues fases: En una primera quan la iniciativa assoleixi el cinquanta per cent del total de signatures mínimes exigides a l'article 10, i en una segona quan hagi assolit la totalitat de les signatures mínimes esmentades.

Si, finalment, la iniciativa no aconsegueix el nombre de signatures mínimes requerides per l'article 10, no s'haurà de retornar l'ajut econòmic rebut en la primera fase, ni abonar-se cap quantitat pel nombre de signatures que superin aquell percentatge indicat.

4. La despesa total realitzada per la Comissió Promotora no pot superar el doble de la quantitat màxima a la qual s'ha fet esment en l'apartat anterior.

Article 8
Legitimació per participar en la iniciativa ciutadana
1. Poden participar en la iniciativa ciutadana totes les persones de més de setze anys empadronades a Barcelona.

2. Tanmateix, si la naturalesa o l'objecte del procés ho requereixen o aconsellen, es pot reduir l'edat dels participants.

Article 9
Objecte de les iniciatives ciutadanes
1. L'objecte de la iniciativa ciutadana s'ha de referir a matèries de competència municipal, i no pot limitar o restringir els drets ni les llibertats fonamentals de la secció primera del capítol II del títol I de la Constitució i els drets i deures dels capítols I, II i III del títol I de l'Estatut, ni tampoc referir-se a matèries pròpies del Reglament orgànic. En el cas que la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut econòmic de l'Ajuntament, caldrà informe previ dels serveis d'intervenció municipal.

2. La iniciativa ciutadana pot consistir a proposar:
a) La incorporació d'un o diversos punts per tractar en l'ordre del dia del Consell Municipal o dels consells de districte.
b) La convocatòria d'un procés participatiu determinat.
c) La realització d'una audiència pública en format presencial o a la plataforma digital.
d) La creació d'un òrgan de participació.
e) L'aprovació d'una disposició de caràcter general.
f) La celebració d'una consulta ciutadana.
g) La convocatòria d'un consell de barri.

3. Cada iniciativa s'ha de referir únicament a una de les possibilitats indicades a l'apartat anterior.

Article 10
Signatures necessàries per a la tramitació d'una iniciativa ciutadana
1. Per a la tramitació d'una iniciativa ciutadana cal que obtingui el suport mínim de les signatures vàlides de persones empadronades

a Barcelona més grans de setze anys que s'indiquen en els apartats següents.

2. Les iniciatives ciutadanes d'àmbit de ciutat han de recollir el nombre mínim de signatures vàlides següents:

a) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar la convocatòria d'una consulta ciutadana, cal recollir el nombre de signatures vàlides que estableixi la legislació aplicable, que en el moment de l'aprovació d'aquest Reglament és de 88.709.

b) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar l'aprovació d'una disposició de caràcter general, cal recollir 15.000 signatures vàlides.

c) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar l'inici d'un procés participatiu o a proposar la creació d'un òrgan de participació, cal recollir 9.000 signatures vàlides.

d) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar la posada en marxa d'una audiència pública, cal recollir 7.000 signatures vàlides.

e) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar la incorporació d'un o diversos punts a l'ordre del dia del Consell Municipal, cal recollir 3.750 signatures vàlides.

3. Les iniciatives ciutadanes d'àmbit de districte han de recollir el nombre mínim de signatures vàlides següents de persones empadronades al districte:

	Consultes	Normes	Processos i òrgans	Audiències	Punts d'ordre del dia
Ciutat Vella	5.800	2.500	1.500	1.000	500
L'Eixample	14.400	6.500	3.900	2.600	1.300
Sants-Montjuïc	10.100	4.500	2.700	1.800	900
Les Corts	4.500	2000	1.200	800	400
Sarrià-Sant Gervasi	8.100	3.500	2.200	1.500	700
Gràcia	6.600	3.000	1.800	1.200	600
Horta-Guinardó	9.400	4.000	2.500	1.700	800
Nou Barris	9.300	4.000	2.400	1.700	800
Sant Andreu	8.100	3.500	2.200	1.500	700
Sant Martí	12.900	5.700	3.400	2.300	1.100

4. Quan les iniciatives es refereixin a més d'un districte, cal recollir les signatures resultants de la suma de cada districte indicada a l'apartat anterior reduïdes en el percentatge següent.

Nombre districtes	Percentatge de reducció
2	10,00%
3	15,00%
4	20,00%
5	30,00%
6	40,00%
7	45,00%
8	50,00%
9	55,00%

5. Les iniciatives per a la convocatòria d'un consell de barri han de recollir l'1% de signatures vàlides de la població total del barri afectat amb un mínim de 25 i un màxim de 450.

6. En el cas de les iniciatives ciutadanes per promoure una consulta en un àmbit territorial inferior a un districte, el nombre de signatures que cal recollir ha de mantenir la proporcionalitat establerta a la legislació aplicable, segons la població afectada, amb un mínim de 250 signatures.

7. En el cas de les iniciatives ciutadanes per promoure un procés participatiu o la creació d'un òrgan de participació d'àmbit de barri o zones inferiors al districte, el nombre de signatures que caldrà recollir ha de ser del 2% de signatures vàlides de la població total del territori afectat amb un mínim de 50 i un màxim de 900.

Article 11
Comissió Promotora de la Iniciativa Ciutadana

1. Els promotors o les promotores de la iniciativa ciutadana han de ser, com a mínim, tres persones majors d'edat residents habituals a Barcelona que no tinguin la condició de càrrecs electes municipals

ni tampoc del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del Parlament Europeu.

En el cas de la iniciativa ciutadana per a la promoció d'una consulta ciutadana, tampoc poden formar part de la Comissió Promotora les persones que incorrin en alguna de les causes d'inelegibilitat o d'incompatibilitat que la legislació vigent estableix per als càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions catalanes, ni membres del Govern de la Generalitat o de l'Estat.

2. També poden ser promotores de la iniciativa ciutadana qualsevol entitat ciutadana, les associacions no lucratives, les organitzacions empresarials, els sindicats i els col·legis professionals que tinguin el seu àmbit d'actuació a Barcelona, previ acord del seu òrgan de direcció, sempre que no hagin estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere o dels drets humans.

3. Les persones promotores integren la Comissió Promotora de la iniciativa ciutadana, la qual es compromet a recollir les signatures mínimes exigides per l'article anterior.

4. L'Ajuntament, a través dels òrgans administratius esmentats en l'article 5, facilita la promoció d'iniciatives i col·labora en la seva realització d'acord amb el marc establert en aquest Reglament.

Article 12
Presentació de la sol·licitud i de les propostes dels plecs de signatures

1. La petició per a l'admissió de la iniciativa ciutadana s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament, juntament amb la proposta de plecs per a la recollida de signatures presencials o el formulari per a la seva recollida mitjançant la plataforma digital i els documents a què es fa menció en aquest article i, si és el cas, en els articles 13 o 14.

2. La proposta de plecs per a la recollida de signatures presencials ha de contenir:

a) L'exposició dels motius que aconsellen, segons el parer dels promotors, l'aprovació de la iniciativa.

b) El text íntegre de la iniciativa que es proposa, de manera que les signatures no puguin estar separades del text.
c) Els col·lectius o les persones cridades a participar.
d) L'espai suficient perquè la persona signant pugui escriure-hi, a més de la seva signatura, les dades establertes a l'apartat 2 de l'article 17. Aquesta previsió no és necessària en els formularis digitals.
e) Una clàusula informativa, clarament comprensible, sobre la finalitat de la recollida de les dades personals que es demanen i la resta de requisits exigits per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta clàusula ha de figurar a cada imprès i formulari digital de recollida de dades
f) La documentació i la informació necessàries per poder formar-se una opinió.

3. A més, a la petició s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:
a) La relació dels membres que formen la Comissió Promotora de la iniciativa ciutadana i les seves dades personals, amb indicació de qui n'és la persona representant.
b) Si la iniciativa prové de les entitats indicades a l'article 11.2, un certificat, signat pel secretari o la secretària general i el president o la presidenta de l'entitat, de l'acta de la reunió del seu òrgan de govern en el qual consti l'acord de promoure la iniciativa ciutadana que se sol·licita.
c) La relació inicial de les persones que faran de fedatàries, si ja se'n disposa.
d) La sol·licitud de llicència per a la utilització de l'espai públic, si es preveu aquesta utilització.

Article 13
Normes especials per a la presentació de la sol·licitud per al cas que la iniciativa ciutadana consisteixi a proposar l'aprovació d'una disposició de caràcter general

En el cas que consisteixi a proposar l'aprovació d'una disposició de caràcter general, la iniciativa ha d'incloure els antecedents necessaris per poder-s'hi pronunciar i, a més dels documents establerts a l'article anterior, la proposta de plecs o el formulari de sol·licitud a la plataforma digital on es recolliran les signatures ha de contenir:
a) El text articulat de la disposició o les línies bàsiques en què es delimitin amb precisió el seu objecte i els principis i criteris que han d'inspirar-ne l'articulat.

b) L'exposició dels motius que aconsellen, segons el parer dels promotors, la tramitació i aprovació de la disposició de caràcter general.

Article 14
Normes especials per a la presentació de la sol·licitud per al cas que la iniciativa ciutadana consisteixi a proposar la celebració d'una consulta ciutadana

1. En el cas que la iniciativa ciutadana consisteixi a proposar la celebració d'una consulta ciutadana, a més del que s'estableix a l'article 12, la sol·licitud de la iniciativa ha d'anar acompanyada del text de la pregunta o preguntes o proposta o propostes que es vol sotmetre a consulta ciutadana, les persones cridades a participar-hi, l'àmbit territorial de la consulta i una memòria explicativa de les raons que aconsellen dur a terme la iniciativa, segons els promotors.

2. L'objecte de la consulta i la manera de formular les preguntes o propostes a la ciutadania han de complir els requeriments establerts a l'article 75 d'aquest Reglament.

Article 15
Comprovació de la sol·licitud i admissió a tràmit

1. Un cop rebuda la sol·licitud, i amb caràcter previ a la recollida de signatures, l'Ajuntament ha de comprovar que la iniciativa ciutadana que es proposa s'adequa als requisits establerts en aquest Reglament i que la sol·licitud s'acompanya dels documents necessaris. Abans de fer cap requeriment formal, l'Ajuntament pot convocar la Comissió Promotora per aclarir els termes de la seva proposta i informar de les circumstàncies i condicionants que pot tenir.

2. En el cas que es tracti d'una iniciativa ciutadana per a la promoció d'una consulta ciutadana, s'ha de comprovar també que no concorre cap dels supòsits d'exclusió de les consultes previstos a l'article 91. Igualment, amb caràcter previ a l'admissió a tràmit, l'òrgan administratiu competent pot demanar un informe econòmic per poder mesurar l'impacte que el resultat de la consulta pot tenir en el pressupost i la planificació de l'actuació municipal. Si la despesa supera el 3% del pressupost anual, l'Ajuntament pot optar entre no admetre a tràmit la sol·licitud i comunicar a la Comissió Promotora els condicionants que l'execució del resultat de la consulta podria tenir en cas que obtingui una majoria de vots afirmatius.

En el cas de les consultes d'àmbit de districte o inferior al districte, el límit pressupostari del 3% es calcula com es detalla a continuació:

a) En primer lloc, cal determinar quina és la població total de Barcelona en el moment de la convocatòria (PT).

b) En segon lloc, s'ha de calcular quin és el 3% del pressupost municipal (PM) de l'any de la convocatòria.

c) Seguidament, s'ha d'indicar la població afectada, que són totes les persones empadronades en l'àmbit territorial de la consulta (PA).

d) El límit pressupostari és el resultat de multiplicar la població afectada (PA) pel 3% del pressupost municipal (PM) dividit pel total de la població de la ciutat (PT): (PA x PM)/PT.

Si la documentació presentada fos incompleta s'ha de donar trasllat a la Comissió Promotora perquè, en un termini màxim de deu dies, adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.

3. Si la sol·licitud reuneix tots els requisits, s'ha de procedir a numerar i segellar els plecs de signatures presentats quan la recollida es faci de forma presencial. Si la recollida es fa de forma digital, cal validar prèviament el formulari i el sistema de recollida.

4. En un termini màxim de dos mesos comptats des de la presentació de la sol·licitud, s'ha de comunicar a la Comissió Promotora o a les persones signants de la sol·licitud de la iniciativa la seva admissió a tràmit i la validació de la proposta de plecs de recollida presencial de signatures i el formulari digital, si s'escau, o contràriament la seva no admissió a tràmit, la qual, en tot cas, ha de ser motivada. Aquest termini queda en suspens durant el temps en què sigui convocada la Comissió Promotora en els termes indicats en l'apartat 1 d'aquest article, de manera que se'n continuarà el còmput quan hagin acabat les trobades.

En el cas que no s'admeti la sol·licitud de la iniciativa ciutadana, i a banda dels recursos administratius i jurisdiccionals que procedeixin contra la resolució administrativa corresponent, la Comissió Promotora pot presentar una queixa davant la Comissió d'Empara regulada al capítol 10 d'aquest Reglament.

5. Quan la sol·licitud hagi estat admesa, s'ha de publicar a la plataforma digital

Article 16
Designació de fedataris o fedatàries especials per a l'autenticació de signatures

1. Poden adquirir la condició de fedatàries especials per a l'autenticació de signatures presencials les persones més grans de 18 anys empadronades a qualsevol municipi català i que jurin o prometin autenticar les signatures que s'adjunten a la iniciativa.

2. El compromís de l'autenticació correcta de les signatures per part dels fedataris i les fedatàries especials s'assumeix amb la Secretaria General de l'Ajuntament, però s'expressa mitjançant la firma per part d'aquells i aquelles d'una declaració personal davant la Comissió Promotora. En cas de falsedat, incorren en les responsabilitats, fins i tot penals, que determinen les lleis.

3. La Comissió Promotora ha de presentar a l'Ajuntament la relació de les persones que hagin designat com a fedatàries fins a quinze dies abans que s'acabi el termini de recollida de signatures.

4. En un termini màxim de 15 dies des de la presentació de la relació esmentada, l'Ajuntament ha de notificar a la Comissió Promotora les habilitacions com a fedataris o fedatàries especials que hagi conferit o les raons per a la seva denegació.

Article 17
Recollida, autenticació i presentació de les signatures

1. Les signatures es poden recollir de les maneres següents:
   a) De manera presencial.
   b) Mitjançant la plataforma digital.
   c) Mixta, combinant les dues anteriors.

2. En els plecs per a la recollida de signatures presencials de les persones que donin suport a la iniciativa ciutadana, s'hi ha de fer constar el nom, els cognoms, la data de naixement, el codi postal i el número del document nacional d'identitat, o, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, la targeta d'identitat d'estranger o el passaport.

3. Les signatures presencials han de ser autenticades per un fedatari públic, el secretari o secretària general de l'Ajuntament o persones en qui delegui o els fedataris o fedatàries especials designats per la Comissió Promotora segons es disposa en l'article anterior.

El sistema de recollida de signatures mitjançant la plataforma digital de participació ha de ser validat pel secretari o secretària general de l'Ajuntament o per les persones en qui delegui, i és vàlid a tots els efectes. En cas de recollida de signatures de forma mixta, presencial i digital, es compararan els dos canals de recollida per evitar duplicitats, i prevaldrà el presencial per sobre del digital.

4. Per donar suport mitjançant la signatura digital en el formulari indicat en l'article 12, les persones interessades han d'estar inscrites prèviament en la plataforma digital amb les dades assenyalades a l'article 104. La inscripció en aquest registre de la plataforma acredita la identitat de la persona signant.

5. La Comissió Promotora ha de recollir les signatures en el termini de dos mesos, comptats des del dia en què els serveis municipals li hagin tornat el primer grup de plecs validats. L'Alcaldia o òrgan en qui delegui pot prorrogar aquest termini fins a dos mesos més, per causes justificades.

En el cas de les iniciatives ciutadanes que consisteixin en la celebració de consultes d'àmbit de ciutat, el termini de recollida de signatures és de tres mesos, prorrogable d'acord amb la normativa aplicable.

6. Les signatures, recollides de manera presencial, juntament amb la seva autenticació, s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament dins del termini màxim establert.

7. La comprovació de les signatures per part de l'Ajuntament s'ha de fer en el termini màxim d'un mes des de la seva presentació, preferentment per mitjans electrònics. En el cas d'utilitzar la plataforma digital i el sistema presencial per a la recollida de signatures, primer es verifiquen les presencials per creuar-les amb les digitals i poder eliminar les duplicades perquè només se'n pugui computar una.

Article 18
Efectes de la recollida efectiva de les signatures

1. Una vegada acreditat per part de la Secretaria General de l'Ajuntament que la iniciativa ciutadana ha recollit el nombre de signatures vàlides requerit, es produeixen els efectes següents:

a) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar la inclusió d'un punt a l'ordre del dia en el Consell Municipal o en el Consell de Districte, s'ha d'acordar aquesta inclusió en la propera sessió sens perjudici de l'establert en el Reglament orgànic municipal i en les normes reguladores del funcionament dels districtes.

b) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar l'inici d'un procés participatiu, l'Ajuntament l'ha de convocar en un termini màxim de tres mesos.

c) Si la iniciativa consisteix a proposar una audiència pública, l'Ajuntament l'ha de convocar en un termini màxim de 30 dies.

d) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar la creació d'un òrgan de participació, s'ha de derivar a l'òrgan competent per proposar-ne la creació al Consell Municipal. Aquest òrgan ha d'informar públicament de la seva decisió i, en el cas que aquesta sigui contrària a crear l'òrgan de participació proposat, ha d'expressar públicament els motius de la seva negativa, de manera fonamentada, en un temps màxim de 30 dies sens perjudici, si és el cas, de l'establert en el Reglament orgànic municipal i en les normes reguladores del funcionament dels districtes.

e) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar l'aprovació d'una disposició de caràcter general, se n'ha d'ordenar la tramitació dintre dels tres mesos següents, sens perjudici de l'establert en el Reglament orgànic municipal.

f) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar la convocatòria d'una consulta ciutadana, la proposta s'ha de sotmetre a l'aprovació del Consell Municipal, d'acord amb l'article 77.3. En adoptar acord, el Consell Municipal ha de valorar específicament el fet que la proposta prové d'una iniciativa ciutadana i que s'adequa a l'ordenament jurídic, tenint en compte l'obligació de fomentar, garantir i impulsar el dret de participació ciutadana, tal com disposa l'article 8 de la Carta municipal i l'article 3 d'aquest Reglament.

g) Si la iniciativa ciutadana consisteix a proposar la convocatòria d'un consell de barri, aquest s'ha de convocar, sempre que no s'hagin superat encara el màxim de quatre convocatòries per

any establert a l'article 64.2, en un termini màxim de 30 dies si han passat més de 2 mesos des de l'última convocatòria.

2. En tot cas, per tramitar la iniciativa s'han d'obtenir els informes i completar els procediments exigibles per adoptar la decisió corresponent.

3. Quan la iniciativa ciutadana consisteixi en actuacions que requereixin l'acord del Consell Municipal, pot assistir a la sessió corresponent un membre de la Comissió Promotora per exposar-hi la proposta, segons el sistema d'ordenació dels debats establert al Reglament orgànic municipal.

4. Quan les iniciatives ciutadanes consisteixin a proposar l'aprovació d'una disposició de caràcter general, la Comissió Promotora pot retirar la seva proposta abans de la seva votació per a l'aprovació definitiva si considera que el contingut final de la proposició normativa ha estat modificat substancialment respecte a la proposta inicial durant la seva tramitació.

CAPÍTOL 3
ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS

Article 19
Concepte de procés participatiu

El procés participatiu és una seqüència d'actes, delimitats en el temps i dirigits a promoure el debat i el contrast d'arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir-ne les opinions i propostes respecte d'una determinada actuació municipal.

Article 20
Promoció dels processos participatius

1. Els processos participatius poden ser promoguts per iniciativa ciutadana, pel Consell de Ciutat o per l'Ajuntament.

2. Els processos participatius promoguts per l'Ajuntament poden ser-ho directament per l'alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui, o pels grups municipals, tant del Consell Municipal com dels consells de districte.

Cada grup municipal pot proposar un màxim de dos processos participatius per any en el Consell Municipal i en els consells de districte, respectivament.

Les previsions dels plans promoguts per les àrees o els districtes han de fornir l'agenda dels processos participatius de cada any, els quals s'han de publicar i actualitzar regularment.

3. Els processos participatius promoguts per iniciativa ciutadana es regeixen, pel que fa a la legitimació per participar-hi, pel nombre de signatures necessàries per a la seva tramitació, la presentació de la sol·licitud i la recollida, l'autenticació i presentació de signatures, per allò que es disposa en el capítol 2 d'aquest Reglament.

4. Els processos participatius promoguts pel Consell de Ciutat es formalitzen pel que es preveu a l'article 60 d'aquest Reglament.

5. L'Ajuntament ha de promoure la utilització de mitjans electrònics en els processos participatius.

Article 21
Grup impulsor del procés participatiu

1. Quan el procés participatiu sigui promogut per l'Ajuntament, les funcions del grup impulsor corresponen, únicament, a la unitat administrativa responsable de la seva gestió.

2. En els casos en què el procés participatiu sigui promogut per iniciativa ciutadana, les persones designades per la Comissió Promotora de la iniciativa formen part del grup impulsor del procés participatiu.

3. El grup impulsor té atribuïdes les funcions següents:
   a) Identificar i proposar els perfils de les persones cridades a participar-hi.
   b) Col·laborar en la definició de les metodologies més adients per a la participació efectiva d'aquestes persones.
   c) Formar part de la Comissió de Seguiment regulada als articles 35 i 36, a fi de col·laborar per trobar una solució a les queixes o discrepàncies que puguin sorgir en el transcurs del procés participatiu.
   d) Col·laborar en la definició dels indicadors per a l'avaluació del procés participatiu.

Article 22
Finalitats i limitacions del procés participatiu

1. Les finalitats del procés poden ser una o més d'una de les següents:
   a) Fer el diagnòstic d'una situació determinada com a base per articular l'actuació pública pertinent.
   b) Cercar idees creatives i innovadores respecte d'una actuació municipal determinada.
   c) Suggerir o valorar propostes concretes per intervenir en una determinada situació.

2. El resultat del procés participatiu no afecta les facultats decisòries dels òrgans de govern de l'Ajuntament. Tanmateix, l'acord de convocatòria ha d'explicitar com aplicarà els resultats en la decisió final.

3. La materialització efectiva dels processos participatius no pot provocar l'efecte d'impedir que els procediments administratius es resolguin expressament dins el seu termini de durada establert legalment.

4. No es poden convocar processos participatius que limitin o restringeixin els drets i les llibertats fonamentals de la secció primera del capítol II del títol I de la Constitució i els drets i deures dels capítols I, II i III del títol I de l'Estatut.

Article 23
Aprovació del procés participatiu

1. L'aprovació del procés participatiu correspon a l'Alcaldia, la qual pot delegar aquesta atribució a la Comissió de Govern, als regidors i regidores i als òrgans o als càrrecs directius de l'Administració executiva, en els termes de l'article 13.2 de la Carta municipal de Barcelona.

2. La resolució de l'Alcaldia ha d'indicar el següent:
   a) L'objecte del procés, amb especificació de quina és l'actuació pública que se sotmet a la consideració ciutadana i el marc tècnic, econòmic, jurídic i polític que delimitin o condicionin les aportacions que es poden fer.
   b) Les diverses alternatives, si n'hi ha, que planteja la Comissió Promotora de la iniciativa ciutadana o l'Ajuntament.
   c) L'àmbit territorial del procés participatiu.
   d) El perfil de les persones que, com a mínim, s'han de convocar al debat, en els termes establerts a l'article 25.
   e) L'òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu.
   f) El nombre, les característiques dels membres i les funcions de la Comissió de Seguiment del procés participatiu, d'acord amb l'establert a l'article 36. Quan la durada limitada del procés o les seves característiques ho aconsellin, es pot posposar la creació de la Comissió, i delegar la decisió de la seva composició a l'òrgan gestor. En aquest cas, la Comissió Assessora n'ha d'emetre un informe.

3. Un cop aprovada la realització del procés participatiu, el grup impulsor ha d'elaborar el contingut concret del procés, amb el suport que requereixi de la Comissió Assessora per al seu trasllat a l'òrgan competent per convocar-lo.

Article 24
Convocatòria dels processos participatius

1. La convocatòria dels processos participatius s'ha de fer per decret de l'Alcaldia, que pot delegar-la a la Comissió de Govern, als

regidors i regidores i als òrgans i als càrrecs directius de l'Administració executiva en els termes de l'article 13.2 de la Carta municipal de Barcelona.

2. El decret de convocatòria, redactat a partir de la proposta del grup impulsor, ha d'indicar clarament:

a) El període de temps en el qual s'han d'articular els actes i debats, que no pot ser superior a 120 dies llevat que, per raons especials que caldrà justificar, l'alcalde o alcaldessa o persona en qui delegui ho acordi. Caldrà un informe de la Comissió Assessora sobre aquest punt.

b) La planificació general dels actes i debats que es desenvoluparan.

c) La documentació i la informació necessàries perquè les persones cridades a participar-hi es puguin formar una opinió.

d) El sistema d'informació i comunicació del procés participatiu.

e) Les formes de retorn dels resultats del procés participatiu als participants en particular i a la ciutadania en general.

f) Els indicadors orientatius per a l'avaluació del procés participatiu, d'acord amb el que estableix l'article 31.

g) La forma de creació de grups específics encarregats del seguiment i l'avaluació del procés participatiu, si n'hi ha.

3. La convocatòria i la informació a què fa referència l'apartat 2 s'han de difondre públicament de manera clara i fàcilment intel·ligible i han d'ésser també difoses i accessibles per mitjà del web de l'Ajuntament i també podran ser publicades a la plataforma digital.

4. L'aprovació i la convocatòria dels processos participatius es poden incorporar en una única resolució.

Article 25
Persones cridades a participar en els processos participatius

1. L'aprovació del procés participatiu ha de detallar la diversitat de les persones i els col·lectius que seran cridades a participar en el procés per configurar el mapa d'agents.

2. En el cas que en el moment de l'aprovació no sigui possible determinar els perfils de les persones que han de ser convocades, s'han de fer els estudis necessaris que recullin el mapa d'actors que en permeti la identificació, amb caràcter previ a l'inici dels debats.

3. Els perfils de les persones cridades a participar han de tenir en compte, necessàriament, la màxima pluralitat i diversitat, d'acord amb les característiques de la matèria per debatre, així com l'efectiva igualtat de gènere.

Així mateix, s'han de desplegar els mitjans de suport necessaris per facilitar la incorporació d'aquelles persones amb especials dificultats per les seves condicions individuals o socials, com ara l'edat, la discapacitat, l'origen, el gènere, o qualsevol altra circumstància personal o social, tenint en compte la composició social i poblacional de l'àmbit territorial afectat. La realització del procés ha de preveure els instruments adients per facilitar-ne la presència efectiva, particularment en el cas de la infància i l'adolescència, i ha de garantir l'accessibilitat de les persones amb discapacitat i de persones amb responsabilitats en tasques de cura.

La Comissió Assessora i la Comissió de Seguiment del procés participatiu han de vetllar especialment pel desplegament dels instruments que permetin la màxima inclusió i diversitat dels participants.

En el cas dels processos participatius adreçats a col·lectius específics, s'ha de vetllar, especialment, per l'aplicació dels principis d'igualtat i no discriminació, tant en la selecció dels col·lectius cridats en funció de l'objecte del procés com dels col·lectius mateixos.

4. Poden ser cridades a participar en els processos persones jurídiques, com ara associacions ciutadanes, col·legis professionals, sindicats, partits polítics o empreses mercantils, així com plataformes i col·lectius de notòria existència, els quals intervenen mitjançant els o les representants nomenats o nomenades pels seus òrgans de govern. També hi poden intervenir persones que, pels seus coneixements tècnics específics, poden ajudar a la millor comprensió de l'objecte del procés.

5. Els participants en el procés participatiu emeten les seves opinions lliurement, i no actuen amb cap mandat representatiu ni imperatiu.

Article 26
Les diferents fases dels processos participatius

1. En tots els processos participatius han d'existir les fases següents:

a) Fase d'informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania interessada la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, utilitzant els mitjans adequats.
b) Fase de debat, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, es promou el diàleg i el contrast d'arguments i es recullen les aportacions de les persones participants.
c) Fase de retorn i avaluació, mitjançant la qual es traslladen a les persones participants i al conjunt de la ciutadania els resultats del procés.
d) Fase de seguiment, mitjançant la qual es facilita el seguiment del desenvolupament dels resultats del procés.

2. Aquests moments d'informació, debat i retorn han d'existir igualment en totes les sessions de debat.

3. Quan les característiques del procés ho permetin, es pot incorporar una fase de validació dels resultats del procés a la plataforma digital.

4. En totes las fases del procés s'ha d'utilitzar el llenguatge no sexista més adient, incorporant els codis de comunicació de les persones amb discapacitats i, sempre que sigui possible, els de cultures diverses.

Article 27
Funcionament i metodologia dels actes i debats
1. Els actes i debats s'organitzen en funció de les circumstàncies concretes del procés participatiu de què es tracti i les característiques de les persones cridades a participar-hi. Els espais físics on es duguin a terme han de ser de fàcil accés i garantir la mobilitat.

2. En les sessions sempre s'ha de garantir el respecte, la llibertat d'expressió, la igualtat de tracte dels participants i l'eficàcia dels debats.

3. Els espais de debat es poden convocar sense especificar el nombre de persones que hi assistiran o sense invitació concreta a persones determinades per garantir els criteris de proporcionalitat indicats. En tot cas, mai es pot celebrar un procés de participació només amb convocatòries d'aquest tipus.

4. A fi d'assolir la màxima eficàcia, tots els debats han d'estar planificats prèviament, i han de comptar, almenys, amb una persona facilitadora del procés participatiu que ha de col·laborar en el desenvolupament de la sessió. Pot també redactar l'acta resum de la sessió, amb les aportacions que s'hi hagin fet si no hi ha una altra persona responsable.

5. La metodologia concreta utilitzada per fer el debat pot ser objecte de seguiment o informe per part de la Comissió de Seguiment del procés. Les diferències de criteri que es puguin produir sobre la metodologia que cal utilitzar s'han de traslladar a la Comissió Assessora dels processos participatius, l'informe de la qual ha de tenir en compte l'Ajuntament a l'hora d'adoptar la decisió final.

6. Juntament amb les sessions de debat es poden organitzar actes, en espais oberts o tancats, amb formats diversos, amb diferents tècniques, entre elles, les audiovisuals, el teatre i la música per incentivar la recollida d'opinions respecte a la proposta concreta sotmesa al procés participatiu. Aquests actes han de ser sempre accessoris i complementaris a les sessions de debat.

7. Els continguts dels debats respectaran també la pluralitat, la diversitat i la igualtat de gènere.

8. La ciutadania pot organitzar qualsevol tipus de debat que respecti el marc general de la matèria a què fa referència el procés i els principis establerts en aquest article. El resultat d'aquests debats s'ha de traslladar a l'Ajuntament perquè formi part del conjunt d'aportacions recollides i de l'informe final al qual fa referència l'article 28. A la plataforma digital s'ha d'habilitar un espai específic per afavorir aquest tipus de debats on s'han de publicar les actes i els resums de les sessions.

Article 28
Actes resum, informes de resultats i informes finals dels processos participatius

1. Les opinions expressades durant els debats i les seves conclusions s'han de recollir en actes resum, les quals han de ser publicades a la plataforma digital i enviades a totes les persones participants en el procés participatiu, en els quinze dies següents a la seva realització, preferentment per correu electrònic, perquè en un

període de temps no inferior a cinc dies hi presentin les esmenes que considerin oportunes.

2. La persona que redacti l'acta resum ha d'incorporar-hi les esmenes proposades que consideri adequades. La resta d'esmenes les ha de remetre a la Comissió de Seguiment perquè aquesta informi allò que cregui convenient pel que fa a la seva inclusió.

3. L'informe de resultats del procés s'ha de fer sobre la base del conjunt de les actes resum dels debats i les seves conclusions, amb les esmenes que s'hi hagin incorporat d'acord amb els apartats anteriors i s'ha de lliurar a la Comissió de Seguiment per part de l'òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu.

4. La Comissió de Seguiment pot emetre la seva opinió sobre l'informe, en els termes de l'article 35.2 d), en el qual cas s'incorpora al document final, que es remet a l'òrgan administratiu responsable del procés participatiu.

5. Si la Comissió de Seguiment no té res a incorporar, l'informe de resultats es trasllada directament a l'òrgan administratiu responsable del procés participatiu, el qual s'encarregarà de lliurar-lo a l'òrgan executiu o de govern que correspongui.

6. Als efectes previstos en la legislació sectorial, l'informe final té la consideració de memòria.

Article 29
Els debats dels processos participatius a través de la plataforma digital

1. Els debats dels processos participatius es poden produir també en format digital a través de la plataforma digital de participació regulada en el capítol 8 i de sessions de debat telemàtiques. Sempre que sigui possible, però, s'han de preveure espais de debat presencials o mesures d'accessibilitat tecnològica per superar la bretxa digital.

2. A la plataforma digital es publiquen les actes de les sessions presencials, es facilita el debat sobre el contingut d'aquestes sessions i es permet fer propostes, aportacions o comentaris. Igualment, es garanteix la transparència, la traçabilitat i la difusió de la informació.

3. La plataforma digital ha de permetre seguir el recorregut que han tingut les diferents aportacions i l'impacte que han tingut en la decisió final.

Article 30
El retorn del procés participatiu i la seva comunicació

1. No es pot predeterminar l'impacte que el procés participatiu ha de tenir en la decisió final sobre l'actuació sotmesa a debat, tot i que cal que sigui fonamentada, tenint en compte els resultats del procés.

2. Un cop finalitzats els actes i debats del procés participatiu, l'Alcaldia o la persona o òrgan en qui delegui ha de comunicar el capteniment del Govern municipal sobre l'impacte del procés en l'actuació sotmesa a debat en un termini màxim de 60 dies comptats des del lliurament de l'informe de resultats. La comunicació s'ha de fer de manera individualitzada a totes les persones que han participat en el procés i que hagin deixat dades de contacte; s'ha de fer en un llenguatge entenedor i accessible a tota la població participant. També s'ha de publicar a la pàgina web municipal i als llocs web dels districtes i se n'ha d'informar els òrgans de participació pertinents de l'àmbit sectorial o territorial del procés participatiu per a coneixement general

Article 31
Avaluació del procés participatiu

1. Els indicadors d'avaluació s'han de definir a la convocatòria en funció de les característiques del procés participatiu que s'ha de desenvolupar. Aquests indicadors són orientatius i poden ser millorats pel grup impulsor i per la Comissió de Seguiment. Un dels criteris d'avaluació ha de ser el compliment de les previsions de participació dels perfils de les persones convocades al procés. En tot cas, han d'incorporar la perspectiva de gènere i garantir la generació de dades desagregades per sexe, així com incloure d'altres indicadors que puguin contribuir a la millora de la participació ciutadana.

2. Es poden incorporar mitjans d'autoavaluació per part de les persones participants o també encarregar avaluacions externes quan les característiques singulars del procés participatiu ho requereixin.

3. L'informe d'avaluació es publica juntament amb l'informe de resultats del procés participatiu per a coneixement general.

Article 32
Seguiment de l'execució de les actuacions municipals que hagin tingut un procés participatiu

Totes les actuacions municipals que hagin tingut un procés participatiu han de facilitar un sistema de seguiment de la seva execució, preferiblement a través de la plataforma digital i amb una actualització periòdica, així com l'accés a les dades obertes i la traçabilitat i transparència de les accions dutes a terme.

Article 33
Comissió Assessora dels processos participatius Creació i funcions

1. Es crea la Comissió Assessora dels processos participatius, amb la composició i funcions que, en exercici de les atribucions que té legalment atribuïdes per la Carta municipal, determini l'Alcaldia per decret, d'acord amb el que estableix aquest article i la resta del Reglament de participació ciutadana.

2. Les funcions de la Comissió Assessora dels processos participatius són de caràcter consultiu sobre la millor manera de desenvolupar els processos participatius definits en el present capítol, i han de consistir, almenys, a:

a) Emetre informes i fer recomanacions i suggeriments sobre les metodologies més adients perquè cada procés participatiu concret assoleixi les finalitats que es proposa i garanteixi l'accessibilitat i la igualtat de sexes.

b) Emetre informes i fer recomanacions i suggeriments sobre les eines i els mitjans necessaris per aconseguir la màxima pluralitat i diversitat en els processos participatius.

c) Emetre informes a sol·licitud de la Comissió de Seguiment dels processos participatius, regulada als articles 35 i 36, quan aquesta hagi de pronunciar-se davant alguna discrepància que es presenti durant el procés participatiu amb caràcter previ a la presentació d'una queixa a la Comissió d'Empara.

d) Les altres que es deriven d'aquest Reglament.

Article 34
Composició i funcionament de la Comissió Assessora dels processos participatius

1. La Comissió Assessora dels processos participatius es compon de sis membres, persones de reconegut prestigi expertes en aquests processos i amb coneixement en temes d'inclusió, diversitat i gène-

re, entre les quals hi ha d'haver un mínim de tres dones, nomenades per l'alcalde o l'alcaldessa, de la manera següent:

a) una tercera part, a proposta del Consell de Ciutat,

b) una tercera part, a proposta ciutadana mitjançant elecció a través de la plataforma digital entre les persones que reuneixin les condicions indicades, d'acord amb el procediment que es regula a l'apartat següent, i

c) una tercera part, a proposta de la Comissió de Govern.

2. El nomenament per a l'elecció de la tercera part dels membres de la Comissió Assessora a proposta ciutadana es fa mitjançant el procediment següent:

a) L'alcalde o alcaldessa, mitjançant decret publicat a la plataforma digital, convoca el procés de selecció indicant un primer període, de presentació de candidatures, en el qual, necessàriament, s'ha d'incorporar el currículum professional de la persona presentada.

b) A continuació, un cop comprovat que el perfil professional de cada una de les persones presentades s'ajusta als requeriments del reglament, l'alcalde o alcaldessa, mitjançant decret publicat a la plataforma digital, les proclama candidates i obre un segon període de votació, durant el qual les persones inscrites a la plataforma esmentada poden votar un màxim de dues candidats en un termini màxim de tres setmanes.

c) Un cop acabat el període de votació, les dues persones que hagin obtingut més suport són nomenades per l'alcalde o alcaldessa com a membres de la Comissió Assessora dels processos participatius a proposta ciutadana.

3. En la primera sessió, la Comissió Assessora ha d'elegir el seu president o la seva presidenta per majoria, entre els seus o les seves membres.

4. La durada del nomenament de les persones membres de la Comissió Assessora dels processos participatius és de sis anys, i poden ser renovats en els seus càrrecs.

5. Els membres de la Comissió Assessora cessen en el seu càrrec per les causes següents:

a) Extinció del mandat.

b) Renúncia, formalitzada per escrit.

c) Revocació del nomenament per part de la Comissió de Govern, el Consell de Ciutat o a proposta ciutadana, segons quin sigui el terç de procedència d'accés a la condició de membre. En cas de correspondre al terç a proposta ciutadana, per a la seva revocació són necessaris, almenys, els mateixos vots que per al seu nomenament. En aquest supòsit, cal presentar la proposta de revocació a la plataforma digital, i recollir el nombre de suports igual o superior als vots obtinguts en la selecció.
d) Incapacitació judicial o inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics, declarada per decisió judicial ferma.
e) Condemna, mitjançant sentència ferma, per delicte dolós.
f) La negligència notòria en el compliment dels deures inherents al càrrec, si ho acorda una majoria de 3/5 parts dels o de les membres de la Comissió Assessora.
g) Una malaltia greu que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves funcions.

6. Les persones membres de la Comissió Assessora dels processos participatius no poden tenir la condició d'electes de l'Ajuntament, del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del Parlament Europeu, ni tampoc poden ser funcionaris eventuals ni càrrecs directius municipals ni reunir qualsevol altra condició que els pugui crear cap conflicte d'interessos respecte de la seva condició de membres de la Comissió Assessora. Estan sotmesos a les normes de conducta, principis i valors previstos en el Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Barcelona que resultin aplicables.

7. El decret de creació de la Comissió Assessora dels processos participatius ha de fixar, també, el seu règim de funcionament, les dietes o indemnitzacions que hagin de percebre, i els informes, orals o escrits, que haurà de presentar davant els òrgans municipals per donar compte de les seves actuacions.

8. Anualment, el president o la presidenta de la Comissió Assessora dels processos participatius ha de comparèixer davant el Consell de Ciutat per presentar el seu informe valoratiu dels processos participatius que s'han dut a terme.

9. Per a la constitució vàlida de les reunions de la Comissió Assessora es requereix l'assistència, almenys, del president o la presidenta

i del secretari o la secretària, i de la meitat dels seus membres o de les seves membres. En el cas d'empat, el president o la presidenta té vot de qualitat.

10. Les actes i els informes d'aquesta comissió s'han de publicar a la plataforma digital.

Article 35
Comissió de Seguiment dels processos participatius

1. Sens perjudici de les funcions de la Comissió Assessora dels processos participatius i de la Comissió d'Empara que es regula al capítol 10 d'aquest Reglament, les qüestions que puguin aparèixer durant el desenvolupament de cada procés participatiu concret són informades per la seva comissió de seguiment específica que s'ha de crear per a cada un d'aquests processos.

2. A més de les que es determinen en aquest Reglament o en el decret d'aprovació del procés, les funcions de la Comissió de Seguiment dels processos participatius són les següents:

a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. A aquests efectes pot demanar opinió a la Comissió Assessora dels processos participatius.

b) Fer el seguiment del funcionament i l'eficàcia dels instruments de debat i recomanar millores.

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades pels participants en els instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions.

d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores.

e) Les altres que es deriven d'aquest Reglament i les que se li encomanin amb el decret d'aprovació del procés o posteriorment.

3. El règim mínim de reunions de la Comissió de Seguiment es determina en l'acord d'aprovació.

4. En el cas que es produeixin discrepàncies entre l'òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu i la Comissió de Seguiment, aquesta comissió pot elevar la qüestió a la Comissió Assessora perquè emeti informe sobre aquesta qüestió.

5. En l'exercici de les seves funcions, la Comissió de Seguiment ha de comptar amb la col·laboració i suport de la Comissió Assessora.

Article 36
Composició de la Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment de cada procés participatiu està formada per un mínim de 5 persones i un màxim de 25, nomenades per l'alcalde o l'alcaldessa. El nombre està determinat per l'abast, l'àmbit i l'interès de la matèria objecte del procés.

2. El nombre inicial i el perfil de les persones que han de formar part de la Comissió de Seguiment s'ha de determinar en el decret de convocatòria del procés participatiu, procurant, en tot cas, la màxima pluralitat i diversitat, pel que fa a gènere, edat i origen, sense que el nombre de membres procedents de l'Ajuntament i d'altres administracions públiques pugui ser superior a la meitat del total. En tot cas, si en l'àmbit de la matèria objecte del procés participatiu existís constituït algun òrgan de participació, se l'ha de convidar perquè nomeni alguna persona, que no pertanyi a cap administració pública, que formi part de la Comissió de Seguiment.

3. Quan el procés participatiu sigui promogut per iniciativa ciutadana, han de formar part de la Comissió de Seguiment un màxim de tres persones nomenades a proposta de la Comissió Promotora de la iniciativa.

4. Durant el període en el qual es duu a terme el procés participatiu, es pot ampliar la composició dels o de les membres de la Comissió de Seguiment a proposta d'una tercera part, com a mínim, dels seus components.

Si la Comissió accepta la proposta per majoria absoluta, cal acordar l'ampliació que, en aquest cas, pot superar el límit fixat a l'apartat 1, tot respectant la proporcionalitat establerta a l'apartat 2 d'aquest article. Si no accepta la proposta, les persones proponents poden presentar una queixa a la Comissió d'Empara perquè emeti l'informe corresponent.

5. En la primera sessió que faci la Comissió de Seguiment ha de nomenar el seu president o la seva presidenta entre les persones membres que no procedeixin de cap administració pública.

6. Les persones membres de la Comissió de Seguiment dels processos participatius no poden tenir la condició d'electes de l'Ajuntament, del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del Parlament Europeu, ni tampoc poden ser funcionaris eventuals ni càrrecs directius municipals ni reunir qualsevol altra condició que els pugui crear cap conflicte d'interessos respecte de la seva condició de membres de la Comissió de Seguiment. Estan sotmesos a les normes de conducta, principis i valors previstos en el Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Barcelona que resultin aplicables.

Article 37
El procés de pressupostos participatius

1. L'Ajuntament pot convocar un procés de pressupostos participatius, com a modalitat específica de procés participatiu. Es tracta d'un instrument de democràcia directa, a través del qual la ciutadania pot proposar, definir, prioritzar i escollir determinats projectes per tal que l'Ajuntament els dugui a terme amb la dotació pressupostària reservada per al procés.

2. Una vegada escollits els projectes a executar, l'Ajuntament ha de garantir també els mecanismes necessaris per tal d'assegurar la participació ciutadana durant la fase d'execució i seguiment dels projectes.

3. En el decret de convocatòria del pressupost participatiu s'han de concretar la dotació econòmica, l'objecte i les persones cridades a participar, el seu àmbit temporal i territorial, els requisits dels projectes que es presentin, els canals que s'estableixin, i la resta de qüestions organitzatives o d'altra índole que siguin necessàries per al correcte desenvolupament del pressupost participatiu.

Article 38
Altres metodologies de participació deliberatives

1. Dintre els diferents processos participatius, l'Ajuntament ha de promoure les metodologies de participació que siguin més adequades, especialment aquelles que promouen la diagnosi i la deliberació ciutadana, com ara les assemblees deliberatives, les marxes exploratòries o els recorreguts de reconeixement, els plafons ciutadans, i d'altres similars.

2. En algun cas, la implementació d'aquestes metodologies pot comportar la realització d'un procés participatiu. En aquest supò-

sit, en el corresponent decret de convocatòria s'ha de determinar el procediment a seguir i la resta de qüestions organitzatives que siguin necessàries per al seu correcte desenvolupament.

Article 39
Els processos participatius preceptius

1. S'han d'impulsar de manera preceptiva processos participatius desenvolupats amb ocasió de l'aprovació de:

a) Plans d'actuació municipals i plans d'inversions municipals.

b) Plans sectorials o territorials que tinguin una afectació especial, perquè afecten almenys un districte o perquè signifiquen més de 100 milions d'EUR d'inversió.

c) Instruments de planejament general, llevat que el seu àmbit territorial faci referència a una única parcel·la o a un àmbit inferior a 10.000 m^2, i també dels plans d'usos d'àmbit de districte o de ciutat o dels plans especials l'objecte dels quals sigui l'ordenació d'infraestructures que no derivin d'una previsió del planejament general.

d) Ordenances i reglaments municipals de rellevància ciutadana especial. Quan es tracti d'una modificació puntual o d'abast limitat d'ordenances i reglaments no serà preceptiu impulsar el procés participatiu.

2. Aquests processos s'han de recollir a les memòries del procés formalitzades d'acord amb l'article 28, les quals s'han d'incloure dins els expedients administratius corresponents. No seran preceptius els processos participatius als quals fa referència la lletra c) de l'apartat anterior si prèviament s'ha fet un procés participatiu sobre el planejament general o el document que li dona cobertura.

CAPÍTOL 4
ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

SECCIÓ 1
DISPOSICIONS GENERALS

Article 40
Concepte d'òrgan de participació

1. Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i l'Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les actuacions municipals. Per dur a terme aquestes funcions han de rebre informació suficient sobre les actuacions municipals, facilitada directament per l'Ajuntament per iniciativa pròpia o a petició del mateix òrgan.

2. Els principis de proximitat, freqüència, compromís i voluntat política inspiren el funcionament dels òrgans de participació.

3. Poden ser de durada indefinida o determinada per l'acord de creació de l'òrgan.

4. L'Ajuntament ha de facilitar un funcionament fluid dels òrgans de participació i els recursos idonis per al compliment dels seus objectius. Ha d'actualitzar també la nova informació que vagi sorgint i que pugui ser d'interès per a la ciutadania.

Article 41
Àmbit objectiu

1. Els òrgans de participació són d'àmbit territorial, si les seves funcions estan relacionades amb el conjunt de la ciutat o amb una part concreta i delimitada d'aquesta, com un barri, una zona o un districte; o d'àmbit sectorial, si les seves funcions estan relacionades amb una determinada esfera funcional de l'actuació municipal o amb algun equipament o servei públic municipal.

2. Els òrgans de participació d'àmbit territorial són:
   a) El Consell de Ciutat, que es regula per l'article 36 de la Carta municipal, pel que es disposa en la secció segona d'aquest capítol i pel seu reglament propi.

b) Els consells sectorials de districte i les audiències públiques de districte, que es regeixen per les normes reguladores del funcionament dels districtes, les quals estableixen unes determinades sessions de les audiències públiques.

c) Els consells de barri, que es regulen pel que estableix la secció tercera d'aquest capítol.

3. Els òrgans de participació d'àmbit sectorial, que poden ser de ciutat o de districte, han de tenir una denominació que identifiqui el segment de l'acció municipal en el qual han de dur a terme les seves funcions.

Article 42
Composició dels òrgans de participació de ciutat

1. La composició dels òrgans de participació i la selecció dels seus membres es regula pel que disposa el seu reglament de funcionament. Han d'incorporar, necessàriament, persones vinculades i persones no vinculades a l'Ajuntament ni a cap administració pública. Les persones vinculades a l'Ajuntament han de ser regidors o consellers i personal municipal. Les vinculades a altres administracions públiques, les que elles mateixes determinin. Les persones no vinculades a l'Ajuntament o a altres administracions públiques són les persones que no tenen cap relació laboral, política o funcionarial amb l'Ajuntament o amb altres administracions públiques. El reglament de funcionament de cada òrgan ha de determinar la seva composició concreta, que ha de garantir la paritat de gènere en els termes establerts en el Reglament per a l'equitat de gènere de l'Ajuntament, i ha d'incloure:

a) Un regidor o una regidora, o persona en qui delegui, de cada grup municipal de l'Ajuntament.

b) Ciutadans i ciutadanes escollits directament o d'entre les entitats de l'àmbit objecte de l'òrgan de què es tracti. El nombre l'estableix el respectiu reglament de funcionament, que pot reservar a unes determinades entitats especialment significatives fins a una tercera part del total de membres.

c) Potestativament, poden formar-ne part persones expertes i de reconeguda vàlua dins l'àmbit específic de l'òrgan, en una proporció màxima de fins a un terç dels seus membres. Aquests experts s'han de consensuar entre les persones que formen part de l'òrgan que estan vinculades a l'Ajuntament i les persones que formen part de l'òrgan que no estan vinculades a l'Ajun-

tament. Després d'haver intentat tres vegades el consens sense aconseguir-lo, l'acord per a la seva admissió requerirà una majoria de tres cinquenes parts de les esmentades persones vinculades i no vinculades a l'Ajuntament.
d) Els òrgans de participació sectorial de districte poden nomenar representants en els respectius òrgans de participació de ciutat.

2. S'ha d'elaborar un cens de totes les associacions i grups de fet de l'àmbit d'actuació de l'òrgan de participació dins el fitxer general d'entitats ciutadanes, a partir del qual s'han d'escollir les entitats que han de nomenar una persona per formar-ne part. Quan no sigui possible la presència de totes elles, s'ha de fer un procés d'elecció en dues parts: dues terceres parts de les entitats que han de nomenar membres han de ser escollides mitjançant un procés d'elecció a la plataforma digital, i una tercera part mitjançant un sorteig aleatori d'entre les entitats que no hagin estat escollides pel primer procediment.

Aquest procés d'elecció es pot fer per tipologies d'entitats incloses al fitxer per garantir la màxima pluralitat.

3. Les persones físiques poden ser membres dels òrgans de participació en virtut de la seva cerca aleatòria del registre ciutadà i del padró municipal. En aquest últim cas, per cada lloc que cal cobrir s'han de seleccionar 20 persones amb les característiques d'edat, gènere i procedència significatives per a la mostra i se les ha de convidar per escrit a formar-ne part. Aquesta operació s'ha de repetir tres cops fins a obtenir el nombre previst. Si repetida aquesta operació tres cops no s'aconsegueix el mínim de persones previstes, els membres de l'òrgan poden proposar ternes que s'han de decidir per majoria absoluta dels seus membres.

4. En general, la composició dels òrgans de participació s'ha de basar en criteris de pluralitat i diversitat, de manera que es faciliti la més àmplia varietat d'opcions i opinions així com la igualtat de gènere i la cerca de persones d'origen divers a fi d'assolir la mateixa proporcionalitat que tenen en l'àmbit competencial de l'òrgan, tendint a la igualtat de gènere. Tanmateix, en cas que resulti incongruent amb la seva pròpia naturalesa, el reglament de funcionament de l'òrgan de participació pot preveure una composició singular que no respongui a aquests criteris de pluralitat.

5. Els òrgans de participació poden incorporar infants i adolescents o estar integrats, principalment, per aquestes persones menors d'edat, en el qual cas caldrà establir en el seu reglament intern de funcionament les eines per facilitar la seva intervenció i el desenvolupament de les seves funcions.

6. Les causes de cessament d'una persona membre s'han de recollir en l'acord de creació o en el reglament de funcionament de l'òrgan de participació i han de respondre a criteris d'indignitat en l'exercici de les seves funcions. També és causa de cessament la manca d'assistència no justificada a dues sessions seguides o a quatre d'alternes en un període de tres anys.

El cessament de les persones membres s'ha d'acordar en el plenari de l'òrgan i, prèvia audiència a la persona afectada, s'ha de procedir, si és el cas, a la seva substitució d'acord amb el reglament de funcionament de l'òrgan. La persona interessada pot acudir a la Comissió d'Empara, a més d'interposar els recursos administratius o judicials que consideri oportuns en defensa dels seus drets i interessos.

Article 43
Creació i regulació dels òrgans de participació

1. La constitució dels òrgans de participació es pot acordar tant per iniciativa ciutadana com per iniciativa de l'Ajuntament. En tot cas, cal un informe de la unitat o òrgan administratiu competent en matèria de participació ciutadana i de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat sobre la pertinència de la seva creació.

2. L'acord de creació dels òrgans de participació i l'aprovació dels respectius reglaments de funcionament correspon al Consell Municipal, per majoria simple.

3. Els reglaments de funcionament dels òrgans de participació han de determinar, com a mínim, el següent:

a) Nom de l'òrgan de participació.
b) Àmbit i objecte d'actuació de l'òrgan de participació.
c) La seva composició: tipologia de persones físiques i jurídiques que en poden formar part.
d) Regles bàsiques de funcionament: convocatòries, celebració de sessions, forma d'adopció dels acords i d'emissió d'informes i opinions sobre les consultes que se li formulin.

e) Drets i deures de les persones membres.
f) Durada de l'òrgan de participació.
g) Causes i forma de dissolució.
h) Recursos a disposició de les seves activitats.

4. Així mateix, la Comissió de Govern, mitjançant decret, pot concretar les normes bàsiques de funcionament que estableixi el Consell Municipal.

5. D'altra banda, els òrgans de participació poden aprovar els seus propis criteris d'actuació interna, complementaris als reglaments de funcionament aprovats pel Consell Municipal i, si escau, per la Comissió de Govern.

Article 44
Funcions dels òrgans de participació
Les aportacions dels òrgans de participació a les actuacions públiques es duen a terme mitjançant el debat entre les seves persones membres i es manifesta en:
a) Propostes en les quals es demana una determinada actuació pública.
b) Modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.
c) Informes o dictàmens sobre projectes d'actuació o sobre actuacions ja executades.
d) Col·laboració en la realització d'alguna actuació (coproducció).

Article 45
Funcionament dels òrgans de participació
1. El òrgans de participació s'han de reunir almenys un cop l'any o les vegades que s'estableixi en el seu reglament de funcionament. Les seves sessions són públiques i en la mesura dels recursos disponibles s'han de transmetre per streaming.

2. Llevat que el seu reglament disposi expressament el contrari, els òrgans de participació poden constituir-se, convocar-se, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com telemàtica.

3. Els òrgans de participació poden ser convocats a petició d'una tercera part dels seus o de les seves membres; en aquest cas, el

president o la presidenta o, si no n'hi ha, el vicepresident o la vicepresidenta haurà de tramitar la convocatòria, que s'ha de fer, almenys, amb quinze dies d'antelació mitjançant un escrit tramès preferentment per via electrònica o, en cas de no disposar-ne, al domicili postal. Per a la seva vàlida constitució, es requereix l'assistència d'un mínim d'una cinquena part dels o de les membres.

4. Les matèries objecte de debat en cada sessió de l'òrgan de participació es determinen a proposta municipal o a proposta de les persones membres. En aquest darrer cas, les propostes d'inclusió de punts a l'ordre del dia s'han de fer arribar a la secretaria de l'òrgan, com a molt tard, fins a dos dies abans de la reunió. En cas que no sigui atesa la sol·licitud d'inclusió, la persona proposant pot demanar que s'hi pronunciï el plenari de l'òrgan de participació, i si aquest tampoc la considera oportuna, pot presentar una queixa davant la Comissió d'Empara regulada al capítol 10 d'aquest Reglament, que emet l'informe corresponent.

5. S'ha d'intentar que els acords dels òrgans de participació s'adoptin per consens. Quan no sigui possible, els acords s'aproven per majoria de les persones presents. En aquest cas, s'ha de fer constar a l'acta el sentit dels vots emesos pels seus o per les seves membres.

6. L'Ajuntament ha de donar, directament o indirectament, als òrgans de participació, el suport administratiu ordinari per garantir-ne el funcionament correcte i amb la màxima autonomia.

7. Igualment, els òrgans competents de l'Ajuntament han de donar resposta a les propostes o peticions presentades pels òrgans de participació en un termini màxim de 30 dies, prorrogables fins a 30 dies més per causes justificades.

Article 46
Convocatòries obertes

1. Quan així ho acordi la majoria dels seus o de les seves membres, els òrgans de participació poden fer convocatòries obertes a persones que no en siguin membres.

2. Les reunions obertes s'han d'estructurar de manera que es pugui garantir la intervenció de tots els assistents, tenint en compte

les diferències culturals i de gènere, fent grups de discussió, si el seu nombre així ho requereix. Així mateix, cal garantir que aquestes reunions siguin prou representatives de l'heterogeneïtat social des d'una perspectiva interseccional.

3. Tanmateix, si l'òrgan de participació ha d'adoptar alguna decisió, aquesta ha de ser acordada només pels seus o per les seves membres, amb independència de les persones que hagin participat en el debat obert desenvolupat.

Article 47
Compareixences de responsables municipals davant els òrgans de participació

Els i les responsables polítics municipals han de comparèixer davant els respectius òrgans de participació quan ho demani el mateix òrgan per majoria simple dels o de les membres perquè expliquin alguna actuació concreta relacionada amb l'objecte o el sector propi del mateix òrgan. Quan sigui necessària una explicació de caràcter més tècnic, poden assistir-hi amb la persona responsable tècnica competent. Aquesta compareixença s'ha de produir en un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la sol·licitud.

Article 48
La Presidència i la Vicepresidència

1. La Presidència dels òrgans de participació correspon a l'alcalde o l'alcaldessa.

2. En el cas que hi hagi més d'una vicepresidència, la primera ha de ser assumida per membres de l'òrgan que no tinguin la consideració de membres de la corporació municipal o de personal al servei de l'Ajuntament o qualsevol administració pública. Per a les vicepresidències següents no és d'aplicació aquesta limitació. En tot cas, la seva elecció s'ha de fer per majoria absoluta dels o de les membres de l'òrgan el dia de la seva constitució.

3. La Presidència, assistida per la Vicepresidència, dirigeix l'òrgan de participació i n'assumeix la representació, la convocatòria, l'establiment de l'ordre del dia, la presidència de les sessions, el trasllat de les propostes als òrgans de gestió i de govern municipal, i la resta de funcions que li són pròpies amb relació al funcionament d'un òrgan col·legiat.

4. La durada del càrrec de vicepresident o de vicepresidenta es determina en l'acord de creació, però no pot ser superior a quatre anys, tot i que es pot repetir, com a màxim, un cop més.

Article 49
Comissió Permanent
Tots els òrgans de participació han d'escollir una Comissió Permanent amb les funcions i la composició que determinin els seus reglaments respectius.

Article 50
Secretaria i actes de les sessions
Els òrgans de participació han de disposar d'una secretaria, que aixeca acta dels debats celebrats en el si de l'òrgan de participació. L'acta s'ha de fer en el termini màxim de 30 dies, s'ha d'enviar a totes les persones membres de l'òrgan i s'ha de publicar a la plataforma digital per al coneixement general i, si és el cas, per recollir aportacions o comentaris de qualsevol persona que hi pugui estar interessada.

Article 51
Grups de treball
1. Els òrgans de participació poden crear grups de treball i també espais puntuals de treball per abordar un assumpte circumstancial.

2. En aquests grups de treball hi poden participar persones que no formen part de l'òrgan de participació però que tenen interès a col·laborar en la seva tasca. En aquests casos, sempre ha de recaure en un membre de l'òrgan la coordinació i la responsabilitat de traslladar el resultat d'aquests grups a l'òrgan de participació.

Article 52
Fusió, sessions conjuntes i funcionament integrat d'òrgans de participació
1. Quan dos o més òrgans de participació tractin matèries temàtiques o es proposin objectius similars, qualsevol dels seus membres que hi estan vinculats poden iniciar, prèvia consulta amb l'òrgan afectat i informe del Consell de Ciutat, un procés per a la fusió d'aquests òrgans.

2. Així mateix, si resulta d'interès per assolir una millor i més àmplia participació ciutadana, es poden dur a terme, també, sessions

conjuntes i impulsar el funcionament integrat de diferents òrgans de participació existents.

Article 53
Dissolució dels òrgans de participació de ciutat
Si un òrgan de participació no s'ha reunit almenys una vegada en un any, el Consell Municipal, a proposta de la Comissió de Govern, previ informe del Consell de Ciutat, pot suprimir-lo motivadament.

SECCIÓ 2
EL CONSELL DE CIUTAT

Article 54
El Consell de Ciutat
1. El Consell de Ciutat, creat per l'article 36 de la Carta municipal, és el màxim òrgan consultiu i de participació en el qual els representants de l'Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat.

2. En el si del Consell de Ciutat existeix la Comissió d'Empara, amb les funcions i la composició previstes en el capítol 10 d'aquest Reglament.

3. El Consell de Ciutat disposa d'un reglament de funcionament, aprovat pel Consell Municipal per majoria simple.

Article 55
Composició del Consell de Ciutat
1. El Consell de Ciutat està integrat pels membres següents:
   a) L'alcalde o l'alcaldessa, que n'ocupa la Presidència, la qual pot ser delegada en un altre o una altra membre de la corporació municipal.
   b) Un regidor o una regidora en representació de cada un dels grups municipals presents al consistori.
   c) Una persona procedent de la representació associativa dels diferents òrgans de participació de cada districte, que no sigui membre de la corporació municipal, ni del Consell Municipal del Districte, ni de personal al servei de l'Ajuntament. La seva elecció correspon a les persones que ocupin les vicepresidèn-

cies associatives dels consells de barri i sectorials de cada districte escollida entre ells i elles mateixes.
d) Un representant ciutadà de cada un dels òrgans de participació d'àmbit de ciutat o òrgans similars de participació, escollits a aquest efecte.
e) Fins a vint-i-cinc representants de les institucions més significatives de la ciutat, nomenades pel Consell Municipal a proposta de l'alcalde o alcaldessa. Cada institució nomenada ha de designar la persona física que l'hagi de representar.
f) Fins a quinze persones representants de les associacions que figurin en el fitxer general d'entitats ciutadanes, dos terços mitjançant votació a la plataforma digital i un terç per sorteig aleatori entre les que no hagin estat escollides, que les mateixes associacions han d'elegir.
g) Fins a quinze persones de renom ciutadà (vuit dones i set homes), nomenades pel Consell Municipal a proposta de l'alcalde o alcaldessa i escoltats els grups municipals i el Consell de Ciutat.
h) Fins a vint-i-cinc ciutadans i ciutadanes, nomenats per l'alcalde o alcaldessa, quinze dels quals (vuit dones i set homes), escollits aleatòriament entre les persones inscrites en el registre ciutadà i els altres deu (sis dones i quatre homes) mitjançant sorteig aleatori del padró municipal cercant la proporcionalitat d'edat, gènere i procedència. La tria s'ha de fer intentant assolir l'equilibri territorial i demogràfic dels districtes.
i) El regidor o la regidora o el comissionat o la comissionada de participació ciutadana o responsable polític equivalent.
j) El síndic o la síndica de greuges de Barcelona, que actua amb veu però sense vot.

2. En el Consell de Ciutat hi ha dues vicepresidències, la primera i la segona, nomenades per l'alcalde o l'alcaldessa d'entre els o les membres no vinculats a l'Ajuntament ni a cap administració pública de les institucions i les entitats associatives que hagin manifestat prèviament la seva voluntat d'ocupar aquests càrrecs.

3. El Consell de Ciutat és assistit pel secretari de l'Ajuntament o persona en qui delegui.

4. La resta de regidors i regidores municipals que no formin part del Consell d'acord amb la lletra b) de l'apartat 1 d'aquest article poden

assistir a les sessions del Consell en qualitat d'observadors, amb veu però sense vot. També hi poden assistir en la mateixa condició, després de la convocatòria de la Presidència si ho considera oportú, altres persones responsables d'entitats o professionals de prestigi reconegut.

Article 56
Durada del mandat i renovació dels membres del Consell de Ciutat

1. A fi d'assegurar una rotació adequada dels membres del Consell de Ciutat, la durada del seu mandat és de quatre anys.

2. La renovació del Consell de Ciutat es fa durant el primer any posterior a les eleccions municipals per a totes les persones membres, llevat els representants o les representants dels grups municipals, els quals s'han de renovar quan s'inicia el mandat de les persones membres de l'Ajuntament.

Article 57
Règim de funcionament del Consell de Ciutat

1. El Consell de Ciutat s'ha de reunir en sessions plenàries de manera ordinària cada sis mesos i de manera extraordinària cada cop que sigui convocat per la Presidència, per iniciativa pròpia o a petició de la Comissió Permanent o d'un nombre dels seus o de les seves membres que en representin almenys una tercera part, cas en el qual s'ha de convocar en un termini màxim de quinze dies.

2. Per acord del Consell de Ciutat es poden crear en el seu si grups o comissions de treball que en depenen jeràrquicament, de caràcter permanent o puntual, presidides per qualsevol membre de la Comissió Permanent. Cap d'aquests grups o comissions de treball de caràcter permanent pot coincidir amb el sector o àmbit temàtic dels òrgans de participació d'àmbit sectorial que existeixin a l'Ajuntament en aquell moment.

3. El Consell de Ciutat disposa d'una secretaria tècnica permanent, coordinada per la Presidència o Vicepresidència. Disposa, igualment, d'una partida pressupostària que s'ha de determinar cada any al pressupost municipal per a les despeses ocasionades pel seu funcionament.

Article 58
Comissió Permanent del Consell de Ciutat

1. La Comissió Permanent és l'òrgan encarregat de vetllar per l'impuls i el bon funcionament del Consell de Ciutat, així com d'assistir en les seves funcions a la Presidència.

2. La Comissió Permanent està formada per:

a) La Presidència, que correspon al president o a la presidenta del Consell de Ciutat, els quals la poden delegar en el regidor o la regidora o comissionat o comissionada que tingui atribuïdes les competències en matèria de participació.

b) Les persones que ocupen les dues vicepresidències del Consell de Ciutat.

c) Dues persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les persones procedents de cada grup dels assenyalats a les lletres c), d), f), i g) de l'article 55.1

d) Tres persones vocals del Consell de Ciutat, escollides a aquest efecte, entre les persones procedents de cada grup dels assenyalats a les lletres e) i h) de l'article 55.1

e) Un regidor o una regidora en representació de cada grup municipal, que sigui vocal del Consell de Ciutat"

3. En el cas dels grups de persones de renom ciutadà i de ciutadans i ciutadanes escollits aleatòriament entre persones inscrites en el registre ciutadà i per sorteig del padró municipal, als quals es refereixen les lletres g) i h) de l'article 55.1, a més dels dos i tres membres titulars, respectivament, per cada un d'aquests grups, s'han d'escollir fins a cinc membres suplents, els quals assisteixen a les sessions de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat en cas d'absència dels i de les titulars.

Article 59
Funcions del Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat desenvolupa, amb caràcter general, les funcions previstes a l'article 36 de la Carta municipal, i de manera específica les següents:

a) Emetre dictamen, a iniciativa pròpia o quan li sigui sol·licitat per l'alcalde o alcaldessa, pel Consell Municipal, pels consells de districte. L'objecte del dictamen ha de ser un tema de ciutat i ha d'incorporar la perspectiva de gènere.

b) Impulsar iniciatives per a l'aprovació de disposicions de caràcter general, d'acord amb l'article 27 de la Carta municipal.
c) Assessorar l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipal, i facilitar el debat ciutadà sobre aquests temes.
d) Conèixer i debatre, d'acord amb el que estableix el Reglament orgànic municipal, el Programa d'actuació municipal i els reglaments i les ordenances municipals, i, si escau, emetre'n informe.
e) Conèixer i debatre els pressupostos municipals i els resultats dels indicadors de la gestió municipal i, si escau, emetre'n informe.
f) Conèixer i debatre els grans projectes de l'Ajuntament i, si escau, emetre'n informe.
g) Formular propostes d'acord, de convocatòria de processos participatius, o de creació d'òrgans de participació al Consell Municipal, d'acord amb el que estableix l'article següent.
h) Donar suport als òrgans de participació i conèixer-ne les conclusions, les iniciatives i les deliberacions.
i) Ser consultat per l'Alcaldia o pels membres del Consell Municipal.
j) Comparèixer durant el primer trimestre de cada any davant el Consell Municipal per presentar el seu informe d'activitat anual per a la seva valoració i consideració.
k) Així mateix, el Consell de Ciutat disposa de les atribucions que li atorgui el seu reglament de funcionament.
l) Elevar a la Comissió del Plenari del Consell Municipal sengles propostes de distincions amb la Medalla d'Honor de Barcelona per a una persona i per a una entitat en cada edició.

Article 60
Formulació de propostes d'acord, de convocatòria de processos participatius o de creació d'òrgans de participació al Consell Municipal

1. De conformitat amb l'article 36.3 de la Carta municipal, el Consell de Ciutat, mitjançant l'acord adoptat per majoria en sessió plenària, pot formular propostes d'acord amb el Consell Municipal sempre que obeeixin a la seva naturalesa consultiva i estiguin dins de les seves atribucions quan afectin un tema d'interès general ciutadà i siguin de competència municipal.

2. Igualment, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta, pot demanar la convocatòria d'un procés participatiu o la creació d'un òrgan de participació.

3. Si l'acord del Consell de Ciutat compleix els requisits establerts als apartats anteriors, serà preceptiu incorporar els punts a l'ordre del dia del Consell Municipal, o convocar el procés participatiu, o crear l'òrgan de participació, segons quin sigui el seu contingut.

Només es pot denegar la sol·licitud del Consell de Ciutat per raons fonamentades en la coincidència amb altres processos que hi puguin interferir negativament. En tot cas, la Comissió d'Empara regulada al capítol 10 d'aquest Reglament ha d'emetre informe sobre l'existència de les causes que motiven aquesta denegació.

4. Es poden formular com a màxim dues propostes d'acord al Consell Municipal per sessió del Consell de Ciutat, les quals se li han de trametre a través del seu vicepresident o de la seva vicepresidenta.

5. El procediment per a la formulació de propostes d'acord amb el Consell Municipal per part del Consell de Ciutat, quan no sigui a iniciativa de la Comissió Permanent, és el següent:

a) Quan un o una membre del Plenari del Consell de Ciutat vulgui proposar que es formuli una proposta d'acord amb el Consell Municipal, cal que ho demani a la Comissió Permanent fent-li arribar la documentació pertinent en temps i forma.

b) Si la Comissió Permanent ho considera adequat, acordarà per votació de majoria simple incloure la proposta com a punt d'ordre del dia del Plenari del Consell de Ciutat, i la documentació s'enviarà juntament amb la resta de documentació de la convocatòria del Plenari.

c) El president o la presidenta del Consell de Ciutat, amb el previ acord en sessió plenària, ha de trametre la proposta al Consell Municipal.

d) En l'elaboració de l'ordre del dia del Consell Municipal, si l'alcalde o l'alcaldessa considera que la proposta no requereix de la preparació d'un procediment previ per part de l 'Administració executiva, la proposta ha de ser tramitada com a declaració institucional, prevista en els articles 65 i 73.5 del Reglament orgànic municipal.

e) Si l'alcalde o l'alcaldessa considera que la proposta d'acord requereix la preparació d'un procediment administratiu previ, l'ha de remetre a l'òrgan municipal competent per a la seva incoació i tramitació, si escau, als efectes del que preveu l'article 51 del Reglament orgànic municipal.

Article 61
Sessió anual del Consell de Ciutat sobre l'estat de la ciutat
S'ha de fer una sessió anual del Consell de Ciutat sobre l'estat de la ciutat, en la qual el Govern municipal ha de retre comptes sobre l'any finalitzat i ha de presentar les actuacions previstes per a l'any següent.

SECCIÓ 3
ELS CONSELLS DE BARRI.

Article 62
Els consells de barri. Definició
El Consell de Barri és l'òrgan d'enfortiment comunitari i de participació política de la ciutadana en les qüestions que afecten el territori. Cada Consell de Barri té l'àmbit i la denominació establerta per acord del Consell Municipal.

Tenen per finalitat ser canals de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat i convivència i afavorir la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

Article 63
Composició dels consells de barri
1. El Consell de Barri està format pels o per les membres següents:
   a) El president o la presidenta del Consell de Barri, càrrec que és exercit pel regidor o per la regidora del districte; subsidiàriament pot exercir la Presidència el conseller o consellera de barri en qui delegui la Presidència i, en el seu defecte, el president o la presidenta del districte.
   b) Vicepresidència. Nomenada pel regidor o la regidora del districte que ha de ser un ciutadà o una ciutadana de consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri que hagi tingut el suport de dues terceres

parts dels o de les membres del Consell de Barri presents. Si els o les membres del Consell de Barri presents ho acorden, de conformitat amb l'article 48.2, es pot nomenar una altra vicepresidència.
c) Un conseller o una consellera de districte de cada grup municipal.
d) Les entitats i associacions del barri, els grups o plataformes existents i els ciutadans i ciutadanes, veïns i veïnes del barri que ho desitgin.

2. També hi poden assistir amb veu, però sense vot, el personal directiu, així com els professionals d'equipaments i serveis públics vinculats al barri que el districte determini, en el supòsit que aquest consideri convenient aquesta col·laboració.

3. Actua de secretari o secretària el tècnic o tècnica de districte referent d'aquell barri.

Article 64. Convocatòria dels consells de barri

1. Els consells de barri s'han de convocar pel seu president o la seva presidenta, com a mínim dues vegades l'any, una per semestre.

2. Es poden convocar també quan ho proposi el president o la presidenta, a iniciativa pròpia o a proposta de les vicepresidències, o una tercera part dels consellers o les conselleres que componen el Consell de Districte, o per iniciativa ciutadana d'acord amb el capítol 2 d'aquest Reglament, amb un màxim total de quatre a l'any. Les convocatòries periòdiques regulars s'han de planificar semestralment per facilitar el seguiment per part de la ciutadania.

3. A proposta dels presidents o les presidentes dels consells de barri o de dues o més comissions de seguiment poden reunir-se conjuntament dos o més consells de barri, de manera ocasional o continuada.

4. L'ordre del dia s'acorda a la Comissió de Seguiment convocada almenys quinze dies abans de la sessió del Consell de Barri, a partir de les propostes de les persones que en formen part. Qualsevol membre del Consell de Barri pot proposar punts a l'ordre del dia amb una antelació mínima de tres dies abans de la Comissió de Seguiment, la qual decidirà sobre aquesta qüestió.

5. Juntament amb la convocatòria s'ha de lliurar un formulari perquè les persones interessades a intervenir en la sessió puguin anunciar prèviament el contingut de la seva intervenció i es podrà remetre aquest formulari a la Comissió de Seguiment fins a dos dies abans de la celebració de la sessió.

6. La documentació relativa als temes que es tractaran i el formulari per fer intervencions ha d'estar a disposició de totes les persones interessades, en l'espai web, al menys cinc dies abans de la celebració de la sessió.

7. Es garanteix la publicitat dels consells de barri i la pedagogia en el foment de la participació, mitjançant una àmplia difusió de les seves convocatòries en centres escolars, centres de salut i equipaments en general dins del seu àmbit territorial d'influència.

Article 65
Funcionament de les sessions dels consells de barri

1. Les sessions s'estructuren en quatre blocs:
   a) En el primer, la representació municipal fa el retorn, si escau, de les propostes i del seguiment dels principals acords adoptats en anteriors consells de barri; a continuació es mencionen els punts consensuats en la Comissió de Seguiment i s'informa d'ells com a ordre del dia.
   b) En el segon, es presenten i debaten les actuacions al territori objectes d'aquell consell i definits en l'ordre del dia.
   c) En el tercer lloc, s'informa, si escau, de l'estat dels processos participatius, de les consultes ciutadanes i de les iniciatives ciutadanes d'interès d'aquell barri.
   d) Finalment, s'obre un torn de paraules per a la lliure exposició de la ciutadania. La Presidència ha de donar prioritat a les intervencions fetes arribar de manera prèvia i per escrit a la Comissió de Seguiment i ha de garantir que la durada del primer bloc no sobrepassi una quarta part del temps total de l'acte, tenint en compte que el temps ideal per a un consell de barri no hauria d'excedir les dues hores i mitja.

2. En aquest últim bloc, les persones representants d'entitats i els ciutadans i ciutadanes poden formular les preguntes i suggeriments que desitgin sobre qualsevol tema relatiu al barri. Intervenen, en primer lloc, les persones que han presentat prèviament el contingut

de la seva intervenció i, posteriorment, ho fan la resta de persones interessades, distribuint el temps de cadascuna en funció del nombre de peticions, de manera que la sessió no tingui una durada superior a les dues hores i mitja.

3. Totes les peticions i propostes que presentin aquestes persones han de ser contestades en un termini màxim de 30 dies mitjançant comunicació a la persona que les ha presentat, la qual ha de donar les seves dades personals de contacte.

4. Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents bé del Districte bé de l'Ajuntament, els quals han de donar resposta sobre quina és l'actuació que duran a terme, per escrit i en un termini màxim de dos mesos.

5. Si el Consell de Barri aprova per una majoria de dues terceres parts de les persones membres presents que s'inclogui algun punt a l'ordre del dia del Plenari del Districte, la Comissió de Seguiment ho ha de sol·licitar a la Junta de Portaveus i, si ho rebutja, l'ha de fonamentar per escrit.

S'ha de garantir el seguiment i la traçabilitat de les propostes que sorgeixin dels consells de barri.

Article 66
La Comissió de Seguiment dels consells de barri. Composició i funcions

1. Cada Consell de Barri ha de constituir una comissió de seguiment amb les funcions següents:

a) Elaborar l'ordre del dia de les sessions del Consell de Barri.
b) Garantir la redacció de les actes que han d'estar finalitzades en un termini màxim de quinze dies.
c) Enviament de les actes a les persones que hagin assistit a la sessió del Consell de Barri per a la seva revisió.
d) Publicació a la plataforma digital de les actes de les sessions.
e) Fer el seguiment dels temes plantejats a les sessions anteriors.

2. Formen part de la Comissió de Seguiment les persones següents:

a) Representants de la direcció política i tècnica del districte.
b) Un conseller o una consellera de districte de cada grup municipal.

c) Persones representants d'entitats del barri escollides per aquestes en la primera sessió del Consell de Barri.
d) Ciutadans o ciutadanes no pertanyents a cap associació que hagin estat escollides en la sessió del Consell de Barri en la qual es constitueixi la Comissió de Seguiment.

3. La Comissió de Seguiment s'ha de reunir amb caràcter previ a la convocatòria dels consells i sempre que sigui necessari a proposta del president o presidenta, qualsevol vicepresident o vicepresidenta o una tercera part dels seus i les seves membres.

4. Les sessions de la Comissió de Seguiment són públiques, tot i que només tenen dret a vot les persones que en són membres.

5. Les funcions de secretaria recauran en una persona tècnica del Districte.

6. La Comissió de Seguiment del Consell de Barri pot convocar sessions i taules de treball per estudiar, treballar i debatre determinats assumptes que s'han de sotmetre a l'aprovació del Consell de Barri.

SECCIÓ 4
PACTES I ACORDS DE DIÀLEG I PARTICIPACIÓ

Article 67
Pactes i acords de diàleg i participació

1. L'Ajuntament pot fomentar espais de debat, de diàleg, de col·laboració, d'acció, de coproducció i de consens amb persones i entitats o institucions interessades en els diversos sectors d'actuació municipal mitjançant la subscripció o l'adhesió a pactes i acords, en els quals es recullin els principis compartits de polítiques públiques municipals. Aquests pactes i acords es fonamenten en la participació i en la implicació activa de les persones que hi participen.

2. Els pactes o acords esmentats han de concretar els seus objectius, finalitats i principis compartits pels signants, així com l'organització i el funcionament intern.

3. El pacte o acord ha de constar de:

a) Una assemblea, de la qual n'han de formar part totes les entitats, les persones i les institucions adherides o signants, els o les representants municipals de l'àrea o sector afectat per raó de la matèria i els grups municipals que ho desitgin.

b) Un president o una presidenta.

c) Potestativament, es pot crear un òrgan de govern executiu i de gestió, presidit pel president o per la presidenta del pacte o acord.

d) També es poden crear comissions de treball per debatre sobre qüestions concretes.

4. Les decisions de l'Assemblea s'intenten adoptar per consens o, si no és possible, per majoria.

5. A banda de les sessions ordinàries, que es duen a terme quan es fixi en el pacte o acord, l'Assemblea ha de celebrar una sessió anual en la qual es presenta l'informe anual sobre els resultats de la gestió del pacte o acord.

6. La Comissió de Govern pot establir una regulació complementària d'aquests pactes i acords.

.

CAPÍTOL 5
ALTRES CANALS PUNTUALS DE PARTICIPACIÓ

Article 68. Audiències públiques

1. L'Audiència Pública, prevista a l'article 31 de la Carta municipal, tant d'àmbit de ciutat com de districte, és la trobada en una data determinada dels o de les responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació i presentar i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o programa d'actuació. Es pot celebrar a través de la plataforma digital quan sigui possible, si així es demana. En el cas dels districtes, està regulada en la seva composició, funcions i convocatòria per les normes reguladores del funcionament dels districtes i pels reglaments de cada districte.

2. L'alcalde o l'alcaldessa o, per delegació seva, el regidor o la regidora, o el comissionat o comissionada amb competència en la matèria, pot convocar audiències públiques, per decisió pròpia o a proposta del Consell Municipal o del Consell de Ciutat o bé a iniciativa ciutadana d'acord allò establert a la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 8 d'aquest Reglament. En el cas de convocatòries dirigides a persones menors de 16 anys, també es pot fer a petició de tres centres educatius de la ciutat.

3. Durant un termini no inferior a quinze dies abans de la sessió, s'ha de publicar a la plataforma digital la informació relacionada amb el tema que serà objecte de debat.

Article 69
Funcionament de les audiències públiques

1. Les sessions de les audiències públiques s'organitzen de la manera següent:

a) Presentació i posicionament municipal, per un temps no superior a trenta minuts.

b) Torn obert de paraules, durant un màxim de cinc minuts per intervenció, temps que es pot escurçar en funció del nombre de persones que en vulguin fer ús, de manera que la sessió no tingui una durada superior a les dues hores i mitja.

c) Torn de rèplica per part dels responsables municipals, si així ho desitgen, per aclarir les qüestions que hagin aparegut en el debat. Aquest torn de rèplica té una durada màxima de 10 minuts.

d) Conclusions, si escau, a càrrec de la Presidència, amb un màxim de temps de quinze minuts.

2. Els grups municipals poden intervenir per ordre de menys a més representació, després del torn obert de paraules i abans de la rèplica. Prèviament s'ha d'acordar el temps d'intervenció de cada grup.

3. Quan aquests debats es facin mitjançant la plataforma digital no caldrà ajustar-se als temps esmentats, ja que el seu funcionament és continu. La convocatòria concreta en determinarà la regulació de la dinàmica que, en tot cas, haurà de respectar el principi democràtic de no discriminació i llibertat d'expressió. Resta prohibit de fer-hi manifestacions que puguin resultar injurioses o que no respectin les normes més elementals de consideració vers les persones.

4. Les audiències públiques dirigides a població menor de 16 anys s'han de regular per l'acord de la seva realització tenint en compte les característiques de les matèries que es debatran o dels infants i dels i les adolescents convocats.

Article 70
Intervenció oral en el Consell Municipal i en els consells de districte

1. Quan el Consell de Ciutat presenti alguna proposta al Consell Municipal o Consell de Districte, un representant seu podrà intervenir en aquests òrgans, d'acord amb el Reglament orgànic municipal, les normes reguladores del funcionament dels districtes o el reglament de funcionament del districte de què es tracti.

2. Així mateix, quan una iniciativa ciutadana que consisteixi en la proposta d'aprovació d'una disposició de caràcter general o en la convocatòria d'una consulta ciutadana hagi aconseguit les signatures necessàries per poder ser tramitada, podrà intervenir en les sessions del Consell Municipal on es debati un representant de la Comissió Promotora, d'acord amb el Reglament orgànic municipal.

CAPÍTOL 6
LES CONSULTES CIUTADANES

Article 71
Concepte de consulta ciutadana

1. Amb les consultes ciutadanes, l'Ajuntament demana l'opinió de la ciutadania en matèries de la seva competència, la qual s'expressa mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret en les urnes presencials o electròniques establertes a aquest efecte, dins el marc de la normativa municipal, autonòmica i estatal vigent.

2. Les consultes poden ser simples quan es refereixen a una única matèria, o múltiples quan en el mateix procés es demana l'opinió sobre diverses matèries diferents.

3. Poden participar en les consultes ciutadanes les persones majors de 16 anys inscrites en el padró municipal de Barcelona. Quan es refereixen a àmbits de districte o inferior, només poden participar les persones empadronades en l'àmbit afectat.

Article 72
Normativa aplicable

La celebració de la consulta s'ha de sotmetre a la legislació estatal i autonòmica aplicable, a les normes establertes en aquest capítol, i a les regles específiques de la consulta previstes a l'article 81.

Article 73
Dret d'informació

Les persones consultades tenen dret a conèixer les diverses solucions alternatives que se sotmeten a la seva consideració amb el màxim possible d'informació escrita i gràfica.

Article 74
Àmbit territorial de les consultes ciutadanes

1. Com a criteri general, les consultes ciutadanes es refereixen al conjunt de la ciutat.

2. Excepcionalment, es poden convocar consultes ciutadanes d'àmbit d'un districte o més d'un districte, si l'afectació del resultat és tan singular que es pot determinar clarament aquest àmbit territorial. Tanmateix, si el pressupost necessari per poder executar la

proposta és superior al 5% del pressupost municipal, la consulta ciutadana serà d'àmbit de ciutat.

3. En determinades ocasions que s'han de justificar, es poden convocar consultes d'àmbit inferior al districte. En aquests casos, l'excepcionalitat ha de venir determinada per acord d'una majoria de dos terços del Consell de Districte afectat i, posteriorment, amb la mateixa majoria per part del Plenari del Consell Municipal. Amb caràcter previ a aquests acords s'ha d'acreditar la celebració d'un procés participatiu, els resultats del qual formen part de la informació de la consulta. Igualment, s'ha d'acreditar quin és el posicionament del o dels consells de barri i els òrgans de participació afectats. Aquests requisits són també d'aplicació quan la consulta es promogui a iniciativa ciutadana.

4. Quan no hi hagi acord sobre l'àmbit territorial afectat, es pot demanar informe a la Comissió d'Empara regulada en el capítol 10 d'aquest Reglament. Aquest informe serà de caràcter no vinculant.

Article 75
Objecte de les consultes ciutadanes

1. La consulta pot contenir una o més preguntes o una o més propostes perquè les persones cridades a participar-hi puguin donar-hi una resposta afirmativa, negativa o votar-hi en blanc, o puguin elegir entre diferents solucions o propostes alternatives.

2. Les preguntes i les propostes s'han de formular de manera neutra, concisa, clara i senzilla, a fi que la ciutadania pugui comprendre'n l'abast.

3. No es poden formular consultes:

a) Que puguin limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals de la secció primera del capítol II del títol I de la Constitució i els drets i deures dels capítols I, II i III del títol I de l'Estatut, ni afectar assumptes relatius a la hisenda local.

b) Que es refereixin a matèries sobre les quals s'estigui executant algun tipus de contracte subscrit per l'Ajuntament de Barcelona, en el cas que la celebració de la consulta pugui produir perjudicis de difícil o impossible reparació.

c) Quan s'estigui tramitant un expedient de contractació per part de l'Ajuntament sobre la matèria objecte de la consul-

ta, en el cas que la celebració de la consulta pugui produir perjudicis de difícil o impossible reparació. S'entén que l'expedient de contractació s'està tramitant si ja s'ha publicat la convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte corresponent. En el cas de procediments negociats, per determinar el moment d'iniciació es tindrà en compte la data d'aprovació dels plecs.

d) Quan la celebració de la consulta pugui interferir en procediments administratius que s'estiguin tramitant per a l'aprovació d'una ordenança, un reglament o un instrument d'ordenació urbanística.

Article 76
Promoció de les consultes ciutadanes

1. La consulta pot ser promoguda a iniciativa ciutadana o a iniciativa municipal.

2. En cas que la consulta sigui promoguda a iniciativa ciutadana, el nombre de signatures necessàries per a la seva tramitació, la presentació de la sol·licitud i la recollida, autenticació i presentació de signatures es regeixen pel que disposa el capítol 2 d'aquest Reglament.

3. En el cas que sigui promoguda a iniciativa municipal, la proposta correspon:

a) A dues cinquenes parts de les persones membres del Consell Municipal.

b) A l'alcalde o alcaldessa.

Article 77
Acord d'aprovació de les consultes ciutadanes

1. Correspon al Consell Municipal aprovar les consultes ciutadanes. Si l'àmbit territorial d'afectació no és el conjunt de la ciutat, d'acord amb l'article 74, cal un informe previ del Consell de Districte sobre la seva procedència.

2. Aquest acord requereix l'aprovació dels dos terços dels o de les membres del Consell Municipal i ha d'incloure, com a mínim, el text de la pregunta o preguntes o proposta o propostes sotmeses a votació, les persones cridades a participar-hi i l'àmbit territorial en el qual s'hagi de celebrar la consulta.

3. Quan la consulta provingui d'una iniciativa ciutadana de les previstes a l'apartat 2, lletra f) de l'article 9, l'acord del Consell Municipal requereix la majoria absoluta.

4. En el moment d'aprovar la consulta ciutadana, els grups municipals poden manifestar si acceptaran els resultats, indicant, si és el cas, els termes de la seva acceptació.

5. L'acord d'aprovació de la consulta ciutadana s'ha de publicar al diari oficial que correspongui i al web municipal.

6. El Consell Municipal ha d'acordar també, per majoria, el nom de les persones que proposa que formin part de la Comissió de Seguiment de la consulta, d'acord amb allò que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 89 d'aquest Reglament.

Article 78
Entitats interessades en el procés de la consulta

1. En el mateix acord d'aprovació de la consulta s'ha d'atorgar un termini de 10 dies comptats des de la seva publicació perquè les entitats inscrites en el fitxer general d'entitats ciutadanes que ho vulguin sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats interessades en el procés de la consulta.

2. Una vegada acabat el termini de 10 dies expressat a l'apartat anterior, l'alcalde o alcaldessa, mitjançant decret, resoldrà les sol·licituds de les entitats interessades.

3. A banda de la possibilitat d'interposar els recursos administratius i jurisdiccionals que procedeixin contra el Decret d'Alcaldia pel qual es resolen les sol·licitud de les entitats, aquestes poden formular, també, una queixa davant la Comissió d'Empara regulada en el capítol 10 d'aquest Reglament perquè emeti l'informe corresponent.

4. En el cas de les consultes promogudes per iniciativa ciutadana, la Comissió Promotora té la consideració d'entitat interessada.

Article 79
Nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment a proposta ciutadana

1. Un cop acordada la celebració d'una consulta ciutadana i no-

menats els o les membres de la Comissió de Seguiment a proposta municipal d'acord amb l'article 77 d'aquest Reglament, l'alcalde o l'alcaldessa, mitjançant la plataforma digital, ha de convocar les organitzacions i les persones que puguin estar interessades a formar part d'aquesta comissió de seguiment a proposta ciutadana perquè, en un termini màxim de deu dies, s'hi presentin com a candidats a formar-ne part.

2. Si, una vegada transcorregut aquest termini de deu dies, el nombre de persones proposades és igual o inferior a les màximes previstes, l'alcalde o alcaldessa procedirà al seu nomenament. Els llocs que no es cobreixin per aquest sistema es cobriran mitjançant sorteig entre les persones majors de 18 anys empadronades a la ciutat.

3. Si, en canvi, transcorregut l'esmentat termini de deu dies, el nombre de persones proposades supera les màximes previstes, s'ha de fer un sorteig públic per determinar quines d'aquestes persones poden formar part de la Comissió de Seguiment.

4. L'alcalde o alcaldessa nomena els membres de la Comissió de Seguiment a proposta ciutadana respectant l'establert a l'article 89.4 pel que fa a les incompatibilitats i inelegibilitats.

Article 80
Convocatòria de la consulta ciutadana

1. Abans de procedir a la convocatòria de la consulta ciutadana, l'alcalde o alcaldessa ha de donar compliment als requisits establerts a la normativa vigent, i, en particular, a la legislació bàsica estatal, a la Carta municipal de Barcelona i a la resta de la legislació local i sectorial específica, estatal o autonòmica, que correspongui.

2. A continuació, l'alcalde o alcaldessa ha de dictar el decret de convocatòria de la consulta ciutadana dintre dels tres mesos posteriors al compliment dels requisits establerts a l'apartat anterior.

3. El decret de convocatòria de la consulta ciutadana ha d'incloure, com a mínim:

a) La pregunta o preguntes o la proposta o propostes sotmeses a votació, les persones que poden participar-hi i l'àmbit territorial en el qual s'hagi de dur a terme la consulta, en els mateixos termes que hagin estat aprovats pel Consell Municipal.

b) El període de celebració de la consulta, indicant el dia i l'hora del seu inici i finalització.
c) El període de debat públic, d'acord amb l'establert a l'article 82 d'aquest Reglament.
d) La modalitat o les modalitats de votació admeses.
e) Una memòria explicativa de les raons que fan convenient la consulta i el seu àmbit competencial.
f) La determinació, si escau, d'un límit màxim de despeses que poden tenir les entitats interessades durant el període de debat públic.
g) Una memòria econòmica de les despeses que, previsiblement, generarà la consulta.

4. Al decret de la convocatòria de la consulta ciutadana s'hi han d'annexar les regles específiques de la consulta, amb el contingut establert a l'article següent.

5. El decret de convocatòria i les regles específiques de la consulta s'han de publicar al diari oficial que correspongui i al web municipal.

Article 81
Les regles específiques de la consulta

Les regles específiques de la consulta, aprovades per decret d'Alcaldia, han de recollir:

a) El nombre, la ubicació i l'horari dels locals i les meses de consulta i la seva constitució, així com el seu àmbit territorial.
b) El procediment i els terminis en què s'han de celebrar els sortejos per designar els i les membres de les meses de consulta i els i les suplents, i la seva constitució, així com, en cas de renúncia de les persones que hagin resultat elegides per sortejos, o les meses no es puguin constituir amb aquestes per qualsevol causa, les mesures necessàries per constituir-les amb persones voluntàries o amb personal municipal o contractat per l'Ajuntament.
c) Les funcions i el règim de funcionament de les meses de consulta així com les mesures d'accessibilitat.
d) Els termes concrets en què s'han de concedir espais públics i espais gratuïts en els mitjans de difusió municipals
e) Els detalls sobre el procediment, les condicions i els requisits aplicables a les diferents modalitats de votació.

f) El procediment d'elaboració de la llista provisional de votants, a partir de les dades del padró, i el procediment i terminis per formular-hi al·legacions abans de la resolució sobre la llista definitiva.
g) El procediment, les condicions i els requisits de la modalitat o modalitats de votació admeses.
h) El model de les paperetes que s'han d'utilitzar en la votació presencial i la manera d'exercir el vot per via electrònica.
i) La forma en què s'haurà de desenvolupar l'acte de recompte de vot, que podrà ser simultani o en un mateix espai físic en el qual es traslladin les urnes degudament custodiades.
j) El model de l'acta de recompte, la qual, almenys, ha d'expressar el nombre de persones cridades a participar, el nombre de persones participants, el nombre de vots en blanc, el nombre de vots nuls i el nombre de vots obtingut per cadascuna de les opcions formulades per la pregunta o preguntes sotmeses a consulta.
k) Les retribucions o indemnitzacions que poden percebre els o les membres de la Comissió de Seguiment, si s'escau.
l) Totes aquelles qüestions que, en aplicació d'aquest Reglament i de la resta de l'ordenament jurídic, siguin necessàries per assegurar que la consulta ciutadana es pugui celebrar amb les màximes garanties.

Article 82
Període de debat públic

1. Entre la publicació del decret de convocatòria i la votació han de passar un mínim de 20 dies i un màxim de noranta dies destinats a facilitar la informació i el contrast de posicions sobre l'objecte de la consulta i demanar el suport de les persones legitimades a participar-hi.

2. En aquest període s'han d'habilitar els canals de debat, informació i comunicació que permetin el coneixement per part de la ciutadania de la matèria objecte de consulta i que es puguin expressar lliurement les diferents visions i opinions. A aquest efecte, s'han d'habilitar els canals públics municipals que permetin celebrar aquests debats i oferir aquesta informació i s'ha de garantir l'accés de la ciutadania a tota la informació de què disposi l'Administració que sigui rellevant pel tema que es consulta.

3. En aquest mateix període l'Ajuntament ha de fer una campanya institucional per garantir el dret a la informació sobre l'objecte i el procediment de la consulta, sense que en cap cas pugui influir sobre l'orientació de les respostes i de manera que garanteixi la transparència, la igualtat d'oportunitats i el respecte al pluralisme polític.

Article 83
Cessió d'espais públics i d'espais informatius als mitjans de comunicació

1. L'Ajuntament ha de reservar espais públics gratuïts perquè els grups municipals, les entitats interessades, i, si escau, la Comissió Promotora, hi puguin col·locar informació sobre la consulta, ha de facilitar locals i espais, també gratuïts, perquè s'hi puguin fer actes de campanya i debat i ha de fer pública aquesta informació.

2. Durant el període de debat públic, els mitjans de comunicació municipals han de respectar els principis de pluralisme polític i social, neutralitat i igualtat d'oportunitats respecte a les posicions defensades sobre la consulta. Qualsevol decisió que no respecti aquests principis pot ser posada en coneixement de la Comissió de Seguiment de la consulta regulada a l'article 89 d'aquest Reglament.

Article 84
Modalitats de votació

1. La votació pot ser presencial o electrònica.

2. En general, quan s'estableixi un sistema de votació electrònica, el canal electrònic de votació ha de tenir sempre el caràcter facultatiu, de manera que els ciutadans puguin escollir entre votar amb papereta o fer-ho electrònicament.

En el cas que, quan les circumstàncies concretes de les consultes ho permetin, el sistema de votació establert sigui només el vot electrònic, l'Ajuntament ha d'habilitar espais perquè totes les persones cridades a participar que ho desitgin puguin acudir a votar en algun espai municipal i, per fer-ho, comptin amb l'ajuda necessària de persones vinculades a l'administració municipal.

3. En el supòsit que alguna persona utilitzi els dos sistemes, el vot presencial anul·la el vot electrònic.

Article 85
Les meses de consulta

1. Les meses de consulta són els òrgans davant els quals s'efectua la votació en les seves modalitats de votació presencial i de votació electrònica.

2. Cada mesa de consulta presencial està formada per un president o presidenta i dues persones gestores, designades per sorteig públic organitzat per l'Alcaldia entre les persones majors d'edat inscrites en el padró municipal i cridades a participar en la mesa de consulta corresponent.

Les persones designades que acceptin el nomenament com a membre de mesa de consulta s'han de comprometre a exercir les funcions inherents al càrrec d'acord amb el que estableixen les regles específiques de la consulta i la resta de normativa aplicable. De manera específica, es comprometen a tractar les dades de la llista de votants d'acord amb les instruccions establertes per l'Ajuntament, a no utilitzar-les per a una finalitat diferent a la de la celebració de la consulta, a no comunicar-les a d'altres persones, i a retornar-les a l'Ajuntament, una vegada acabada la votació.

3. El president o la presidenta de la mesa de consulta té la condició de màxima autoritat pública dins el seu àmbit d'actuació.

4. Els grups municipals i les entitats interessades en el procés de consulta poden tenir interventors o interventores en les meses de consulta, els quals poden ser presents en els actes de constitució, votació i recompte i poden presentar al·legacions, si escau.

5. Les funcions de les meses de consulta són les següents:
   a) Donar suport a les persones participants perquè puguin emetre el seu vot.
   b) Comprovar la identitat de les persones participants i la seva inscripció en la llista de votants, autoritzar l'emissió del vot i registrar les persones participants a la consulta.
   c) Fer públicament el recompte provisional dels vots i fer-lo constar a l'acta corresponent, juntament amb les incidències produïdes.
   d) Vetllar per disposar del material necessari per dur a terme la consulta.

e) Les altres que li encomanin la Comissió de Seguiment i l'Ajuntament, així com les que disposin les regles específiques de la consulta.

Article 86
La mesa electrònica

1. La mesa electrònica està formada per una persona representant de cada grup municipal, una persona nomenada per la Comissió de Seguiment i una altra de nomenada per la Comissió d'Empara.

2. Les persones responsables del sistema de vot electrònic han de facilitar als o a les membres de la mesa electrònica els mitjans d'accés a l'urna electrònica que s'ha d'activar únicament amb el codi decidit per cada membre.

3. Per activar l'urna electrònica, tant per iniciar el procés de recollida de vots com per fer el recompte, cal la presència d'un mínim de quatre persones.

4. Cada membre de la mesa electrònica es responsabilitza de la custòdia del seu dispositiu.

Article 87
Utilització de mitjans electrònics

1. A les consultes ciutadanes a través de mitjans electrònics, s'ha de garantir:

a) La seguretat en la identificació de cada participant.
b) La no duplicitat o multiplicitat de participació d'una mateixa persona.
c) El secret del vot, de manera que no es pugui establir cap vinculació entre l'opinió expressada i la persona que l'ha emesa.
d) La seguretat del vot electrònic per impedir l'alteració de la participació o dels vots emesos.
e) La transparència suficient perquè els actors interessats puguin dur a terme una observació i supervisió independent i fonamentada, mitjançant una auditoria del procés i del programari utilitzat.
f) L'accessibilitat.
g) La resta de requisits establerts a la normativa vigent que resultin d'aplicació.

2. El vot electrònic pot ser presencial o telemàtic.

Article 88
Recompte de vots i proclamació i publicació dels resultats

1. Les meses de consulta han de fer, en un acte públic, el recompte dels vots emesos i determinar el resultat obtingut amb relació a la pregunta, preguntes o propostes que són objecte de la consulta.

2. Els resultats s'han de recollir a l'acta, la qual ha de ser signada pels o per les membres de les meses de consulta i els interventors i les interventores, i s'ha de lliurar a la Comissió de Seguiment i, si ho demanen, als interventors acreditats i a les interventores acreditades.

3. Són nul·les les paperetes que no s'ajustin al model establert per les regles específiques de la consulta o que hagin patit alteracions que puguin induir errors sobre l'opinió expressada o condicionar-la.

4. Una vegada realitzat el recompte, l'alcalde o alcaldessa proclama els resultats de la consulta i ordena publicar-los a la Gaseta Municipal i al web municipal.

Article 89
La Comissió de Seguiment de la consulta

1. La Comissió de Seguiment de la consulta és l'òrgan responsable de vetllar perquè les consultes ciutadanes es desenvolupin d'acord amb l'establert en la Llei, en aquest Reglament i en les regles específiques de la consulta, així com també ha de vetllar per la claredat, la transparència i l'eficàcia de tot el procés.

2. Les funcions de la Comissió de Seguiment de la consulta són les següents:

a) Emetre informe amb relació a les incidències, peticions, queixes o discrepàncies que es plantegin relacionades amb les diverses fases del procés de consulta.

b) Fer les operacions de recompte, aixecar acta dels resultats de la consulta després de rebre el recompte fet per les meses de consulta i informar sobre les possibles incidències que puguin haver sorgit.

c) Comunicar a l'alcalde o alcaldessa els resultats de la consulta, immediatament després d'haver acabat les operacions de recompte.

d) La resta de funcions que es derivin d'aquest Reglament o li encomani l'alcalde o alcaldessa mitjançant el decret de convocatòria de la consulta o posteriorment.

3. La Comissió està integrada per un mínim de tres i un màxim de quinze persones, nomenades per l'alcalde o l'alcaldessa, de les quals una tercera part ho són a proposta del Consell Municipal i dues terceres parts a proposta ciutadana, escollides d'acord amb el procediment descrit a l'article 79. La seva composició ha de garantir la paritat de gènere en els termes establerts en el Reglament per a l'equitat de gènere de l'Ajuntament. El president o la presidenta és escollit entre els seus i les seves membres a la primera sessió que celebri.

4. Els o les membres de la Comissió de Seguiment no poden tenir la condició d'electes de l'Ajuntament, del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del Parlament Europeu, ni tampoc poden ser funcionaris o funcionàries eventuals ni càrrecs directius municipals ni qualsevol altra condició que els pugui crear cap conflicte d'interessos respecte la seva condició de membre de la Comissió de Seguiment, i estan sotmesos a les normes de conducta, principis i valors previstos en el Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Barcelona que resultin aplicables.

5. Excepte la primera sessió, que correspon a l'Alcaldia o la persona en qui delegui, la convocatòria de la Comissió de seguiment correspon a la Presidència, a iniciativa pròpia o quan ho demani una tercera part dels seus membres.

6. Per a la constitució vàlida de les reunions de la Comissió de Seguiment es requereix l'assistència, almenys, del president o la presidenta, del secretari o la secretària i de la meitat de les persones que en són membres.

7. De totes les reunions que celebri la Comissió de Seguiment se n'ha d'aixecar una acta. Els seus informes i acords s'han de comunicar a l'Alcaldia i a l'òrgan responsable de la consulta dins els dos dies següents a la seva emissió o adopció.

8. La Comissió de Seguiment ha d'intentar adoptar els seus acords per unanimitat en una primera votació. Si això no fos possible, en

segona votació els acords de la Comissió de Seguiment s'adopten per majoria.

9. Els informes o acords de la Comissió de Seguiment de la consulta no són vinculants per a l'Ajuntament. No obstant això, l'Ajuntament, quan adopti una decisió sobre una qüestió que s'hagi sotmès a la consideració d'aquella Comissió, ha de tenir en compte la seva opinió, i, en el cas que la resolució municipal se separi del seu criteri, n'ha d'explicitar els motius i notificar-los a la Secretaria de la Comissió.

10. Qualsevol persona interessada que discrepi dels informes de la Comissió de Seguiment, pot acudir a la Comissió d'Empara regulada en el capítol 10 quan no comparteixi els criteris expressats per la Comissió de Seguiment en els seus informes o acords.

També poden acudir a la Comissió d'Empara les persones membres de la Comissió de Seguiment que hagin expressat la seva discrepància amb els seus informes i acords.

En ambdós casos, la Comissió d'Empara s`ha de reunir com més aviat millor i, com a màxim de tard, en un termini de dos dies per debatre la qüestió i emetre l'informe corresponent, el qual s'ha de remetre a l'òrgan responsable de la consulta perquè resolgui allò que consideri convenient.

A banda dels recursos, administratius i jurisdiccionals, que es puguin interposar, si escau, contra aquesta resolució administrativa, les persones interessades poden presentar, també, una queixa davant la Comissió d'Empara. La presentació d'aquesta queixa no té efectes suspensius en el procediment de preparació i celebració de la consulta.

11. En exercici de les competències que té legalment atribuïdes, l'alcalde o alcaldessa pot desenvolupar i concretar, mitjançant decret, les regles de funcionament de la Comissió de Seguiment de la consulta.

Article 90
Efectes dels resultats de les consultes ciutadanes

1. Els resultats de les consultes es traslladen al Consell Municipal perquè els grups municipals puguin manifestar el seu posi-

cionament. Aquest trasllat s'ha de produir dintre dels dos mesos posteriors a la celebració de la consulta, sens perjudici dels terminis establerts en el Reglament orgànic municipal. Posteriorment, l'Ajuntament ha d'informar la ciutadania de quina serà la seva actuació en relació amb el resultat que hagi obtingut.

2. No s'exigeix un mínim de participació en la consulta ciutadana perquè es prengui en consideració el seu resultat.

Article 91
Màxim de consultes ciutadanes anuals i períodes en els quals no es pot promoure la celebració de Consultes ciutadanes

1. Si no s'estableix el període indicat a l'article següent, durant cada any natural només es poden celebrar un màxim de tres consultes ciutadanes. A aquests efectes, una consulta múltiple compta com una única consulta.

2. Una vegada iniciats els tràmits per promoure una consulta ciutadana, no se'n poden promoure altres de contingut igual o substancialment equivalent fins que no hagin transcorregut dos anys a comptar de:

a) La celebració de la consulta.
b) La finalització del procés de validació i recompte de les signatures en cas de denegació de la sol·licitud de convocatòria per iniciativa ciutadana.
c) El moment de conclusió del termini de recollida de signatures o el moment en què hagi decaigut la sol·licitud.

3. No es pot promoure ni celebrar cap consulta ciutadana en els 6 mesos anteriors a les eleccions locals ni en el període comprès entre aquestes eleccions i el moment de la constitució de l'Ajuntament.

4. No es poden celebrar consultes els mesos de juliol i agost ni en els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa.

Article 92
Unificació de les consultes ciutadanes

L'alcalde o alcaldessa, mitjançant decret, pot determinar un període concret a l'any en el qual es concentrin totes les consultes ciutadanes, tant les promogudes per iniciativa ciutadana com les promogu-

des per l'Ajuntament. Aquest període no es podrà modificar durant el seu mandat.

En aquest cas, a fi de poder complir els terminis previstos en aquest capítol, l'acord d'aprovació de les consultes l'ha d'adoptar el Consell Municipal almenys tres mesos abans de la data fixada per l'Alcaldia.

CAPÍTOL 7
PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL FUNCIONAMENT I LA GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS

SECCIÓ 1
EINES DE MILLORA: QUEIXA, RECLAMACIÓ I PROPOSTA

Article 93
Suggeriments, incidències i queixes de la ciutadania sobre el funcionament dels serveis públics

1. La ciutadania té dret a fer arribar a les autoritats municipals les comunicacions que consideri oportunes sobre el funcionament dels serveis públics o l'estat de la ciutat. L'Ajuntament ha d'informar sobre l'estat de la seva tramitació i ha de donar resposta en un termini màxim de trenta dies.

2. Als efectes d'aquest Reglament, les comunicacions es classifiquen en:

a) Incidència: comunicació d'una persona que manifesta un fet irregular en el funcionament municipal localitzat en un espai i temps concret i que requereix una actuació municipal.

b) Queixa o reclamació: comunicació d'una persona d'insatisfacció general, d'expectatives no satisfetes o d'insatisfacció causada per una situació perllongada en el temps.

c) Suggeriment: proposta de millora d'algun aspecte de la ciutat o dels serveis municipals.

3. Qualsevol comunicació ciutadana que tingui un procediment establert queda fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, i, en especial:

a) Les sol·licituds que suposen l'inici de procediments administratius a instància dels interessats.

b) Les denúncies que suposen la posada en coneixement d'un òrgan administratiu de l'existència d'un fet determinat que pugui justificar la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu.

c) Les reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

d) L'exercici del dret d'accés a la informació administrativa.
e) L'exercici del dret fonamental de petició.

Article 94
Sistema de gestió d'incidències, reclamacions, queixes i suggeriments

1. L'Ajuntament ha de tenir implantat un sistema de gestió per mitjans electrònics de les incidències, reclamacions, queixes i suggeriments que permeti gestionar de forma unificada i eficaç les comunicacions que no tenen per objecte l'obertura d'un procediment administratiu formalitzat i que arriben a través de diferents canals, així com registrar-les i fer-ne un seguiment telefònic o per internet.

2. Les comunicacions han de contenir el nom i cognoms de la persona que les presenta, domicili, document nacional d'identitat o equivalent en el cas de persones estrangeres, l'objecte de la comunicació, la ubicació geogràfica, si escau, i qualsevol altra dada requerida per a la seva localització. Per facilitar la presentació d'aquestes comunicacions l'Ajuntament ha d'oferir informació adaptada a totes les edats i incloure la lectura fàcil.

3. No s'han de tramitar les comunicacions següents:
a) En els casos en què no sigui possible determinar la comunicació de la persona i el canal de comunicació sigui erroni o inexistent.
b) En els casos de comunicacions telefòniques sense identificació de la línia d'origen.
c) En els casos de comunicacions abusives, quan es facin reiterades comunicacions sobre el mateix tema i les que l'Ajuntament ja hagi contestat.
d) En els casos de comunicacions fraudulentes, i en cas que les comunicacions continguin insults o amenaces o siguin ofensives per a les autoritats o el personal municipal.

4. Les previsions establertes en aquesta secció s´han de desenvolupar per decret d'Alcaldia.

Article 95
Principis

El sistema de gestió esmentat en l'article anterior s'ha de regir pels principis de simplificació de l'accés de la ciutadania en la presenta-

ció de les incidències, reclamacions, queixes i suggeriments, l'agilització de la seva tramitació, el compliment del dret de les persones a rebre resposta de les seves comunicacions, la protecció de dades de caràcter personal, i la promoció dels mitjans tècnics, electrònics i telemàtics en les relacions de l'Ajuntament amb la ciutadania.

Article 96
Canals de rebuda de comunicacions
1. Les comunicacions d'incidències, reclamacions, queixes i suggeriments es poden presentar per qualsevol dels canals del sistema d'atenció ciutadana, presencial o via telefònica, o per internet, i en les sessions dels òrgans de participació.

2. Aquestes comunicacions no tenen la condició de sol·licitud, denúncia, al·legació ni recurs administratiu ni poden aturar els terminis establerts per presentar-los.

3. No suposen tampoc l'exercici d'altres accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, poden exercir les persones interessades.

SECCIÓ 2
PARTICIPACIÓ DE PERSONES USUÀRIES DE SERVEIS O EQUIPAMENTS

Article 97
Naturalesa d'òrgans de participació
1. Les persones responsables dels serveis i equipaments municipals poden proposar la creació d'òrgans de participació d'usuaris i usuàries que es regeixen per la secció primera del capítol 4 d'aquest Reglament, amb les particularitats derivades de la seva naturalesa.

2. L'acord de creació d'aquests òrgans correspon adoptar-lo al Districte on estiguin ubicats els serveis i equipaments.

Article 98
Funcions
Són funcions d'aquests òrgans de participació en els serveis o equipaments municipals les següents:

a) Col·laborar en el millor funcionament dels serveis, proposant iniciatives o activitats.
b) Debatre les línies principals de planificació o programació que ha de presentar regularment la direcció de l'equipament o el servei.
c) Facilitar la dimensió comunitària dels equipaments o serveis connectant les seves activitats amb les xarxes socials i comunitàries de l'entorn.
d) Les que determini l'acord de creació.

Article 99
Connexió amb altres canals de participació

1. Els òrgans de participació d'usuaris poden connectar amb altres òrgans de participació per millorar les capacitats d'intervenció mútues.

2. Els òrgans de participació de caràcter sectorial relacionats amb el seu àmbit material o els de caràcter territorial on estan ubicats poden convocar reunions conjuntes per abordar sistemes de col·laboració.

Article 100
Revisió regular del seu funcionament

A principis de cada any, aquests òrgans de participació han d'aprovar un informe del resultat del seu funcionament, el qual s'ha de publicar a la plataforma digital.

CAPÍTOL 8
LA PLATAFORMA DIGITAL

Article 101
Característiques de la plataforma digital per a la participació

1. La plataforma digital és un conjunt de serveis de programari accessibles des de qualsevol terminal (ordinador, mòbil, tauleta o altres dispositius) connectats a internet seguint estàndards tecnològics oberts i interoperables, no subjectes a restriccions d'accés de tipus legal o tecnològic per a l'intercanvi d'informació digital entre dispositius.

2. Tots els canals de participació definits en aquest Reglament han de poder ser registrats, si així es considera en el moment de la seva utilització, en la plataforma digital.

Ha de tenir les característiques següents:

a) La transparència, que suposa que totes les dades relacionades amb aquests canals de participació han d'estar disponibles per baixar, analitzar i tractar, seguint els formats i estàndards de compartició més exigents (accessibilitat, multiformat, etcètera), respectant la privacitat de les dades de les persones que hi intervenen.

b) La traçabilitat, que consisteix en un seguiment complet, cap enrere (passat) i cap endavant (futur), de tot el que ha passat amb les propostes o aportacions fetes en qualsevol canal de participació.

c) La integritat, que és l'autenticitat d'un contingut determinat, i la garantia que aquest no s'ha manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament registrada i sigui visiblement verificable i contrastable, amb l'objecte d'evitar la manipulació de les propostes o els resultats dels processos o mecanismes de participació.

d) La unicitat verificada segura, que significa que les persones usuàries han de ser verificades com a legitimades per a la utilització dels canals establerts en aquest Reglament, de manera que no puguin repetir la seva mateixa aportació més d'una vegada.

e) Confidencialitat: s'ha de garantir la confidencialitat i la privacitat de les dades personals aportades per participar en qualsevol de les funcionalitats o possibilitats de participació que ofereixi la

plataforma digital. No es poden cedir aquestes dades personals a tercers ni fer-ne un ús diferent a l'estrictament necessari per a la gestió del registre de persones usuàries o millores de la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permeti, les expressions de preferències polítiques en els processos de decisió han de romandre inaccessibles, fins i tot per a la persona responsable de l'administració de la plataforma o els servidors.

f) Ha de poder oferir informació adaptada a totes les edats que inclogui lectura fàcil.

3. Un cop l'any s'ha de presentar a la Comissió del Plenari del Consell Municipal corresponent un informe sobre el funcionament de la plataforma.

4. Per decret de la Comissió de Govern es poden desenvolupar les previsions que es contenen en aquest capítol.

Article 102
Programari lliure i accessible i continguts oberts

1. El codi de la plataforma, així com els mòduls, les llibreries o qualsevol altre codi que es desenvolupi per al seu funcionament, ha de ser sempre programari lliure. Així mateix, els continguts, les dades, API o interfícies que la plataforma faci servir per interactuar amb qualsevol tipus d'usuari o usuària, ha de complir amb estàndards oberts i interoperables tendint sempre al màxim nivell d'integració amb els estàndards oberts més estesos en cada moment.

2. L'Ajuntament ha de garantir el manteniment i la qualitat de la plataforma digital o qualsevol altra infraestructura necessària per a la prestació dels serveis digitals per a la participació que es detallen en aquest capítol.

3. Igualment, l'Ajuntament ha de garantir l'accessibilitat de la plataforma, fent possible el seu ús per part de les persones amb discapacitat.

4. La governança de la plataforma ha de facilitar la participació de les persones que en són usuàries en el disseny, la implementació i l'execució de les seves diverses funcionalitats.

Article 103
Continguts mínims de la plataforma digital de participació

1. Els continguts mínims de la plataforma digital són els següents:
   a) Per als processos participatius: obrir comentaris, la convocatòria pública per a les trobades presencials i registres públics de reunions, la recollida de propostes i suports a aquestes i els resultats i els informes finals.
   b) Per als òrgans de participació: anunci de les seves reunions, l'ordre del dia i els actes de les sessions, així com la documentació rellevant que es pugui aportar en cada cas.
   c) Per a les iniciatives ciutadanes: facilitar la difusió de les propostes admeses a tràmit, així com la recollida de signatures telemàtica quan estigui garantida la identitat de la persona signant.
   d) Per a les consultes ciutadanes: un espai clar i diferenciat que permeti l'accés a la informació relacionada i, quan sigui possible, el vot electrònic.

2. Igualment, les dades de la plataforma, especialment totes les que es puguin recollir de manera sistemàtica a través de qualsevol tècnica de consulta massiva, s'han de publicar amb llicències Open Data Commons o Open Database License en formats estandarditzats i accessibles (tipus CSV, JSON, etcètera) i, sempre que sigui possible, amb eines que facilitin l'anàlisi i la visualització d'aquestes dades.

Article 104
Accés a la plataforma digital

1. Qualsevol persona física interessada en els assumptes públics de l'Ajuntament es pot registrar a la plataforma digital indicant un nom d'usuari i una adreça electrònica. Per verificar la seva identitat ha d'indicar el nom i els cognoms, el codi postal, la data de naixement, el document nacional d'identitat o, en el cas de les persones estrangeres no comunitàries, la targeta d'identitat d'estranger o el passaport.

2. Les persones jurídiques que hi estiguin interessades també poden registrar-se indicant la denominació, el domicili social, el número d'identificació fiscal, el telèfon de contacte i l'adreça electrònica.

3. Únicament poden donar suport a les propostes que es presentin les persones físiques registrades que, a més, estiguin empadronades a la ciutat.

CAPÍTOL 9
L'ENFORTIMENT COMUNITARI

Article 105
Suport als projectes associatius

1. L'Ajuntament ha de posar a disposició de les associacions ciutadanes i grups de fet, mitjans materials i econòmics perquè realitzin millor els seus projectes i les seves activitats, sempre que sigui legalment possible i d'acord amb la normativa aplicable.

2. S'han de fer de manera regular convocatòries de subvencions i, quan sigui possible i adequat, convenis anuals o plurianuals, dirigits a la realització de les activitats de les associacions ciutadanes que siguin d'interès per a la ciutat.z

3. Igualment, s'ha de promoure el desenvolupament d'acords de col·laboració amb les associacions ciutadanes, mitjançant els quals s'ha d'ajudar, si és legalment escaient, a facilitar el suport econòmic, i/o l'ús de béns immobles o equipaments municipals a programes específics d'aquestes associacions, sempre que el seu contingut es consideri d'interès per a la ciutat.

Article 106
Àmbits de suport a les associacions

Les associacions, i els grups de fet, com a agrupacions de persones al voltant d'unes finalitats compartides, poden rebre el suport de l'Ajuntament en els àmbits següents, i sempre d'acord amb els requisits establerts a l'efecte:

a) Enfortiment social, dirigit a millorar la seva capacitat d'ampliar les seves bases socials i la incorporació de noves persones al projecte associatiu.

b) Enfortiment econòmic, dirigit a millorar la seva autonomia i capacitat de produir activitats d'interès ciutadà.

c) Enfortiment democràtic, dirigit a millorar el funcionament democràtic de les associacions, el compliment del seu codi ètic i les exigències de la Llei de transparència, així com a l'aplicació dels criteris d'impacte comunitari i de retorn social que s'acordin des dels àmbits de col·laboració públic-comunitària.

d) Enfortiment mediàtic i comunicatiu, dirigit a contribuir a fer més visible la tasca de les entitats, a través dels mitjans de co-

municació municipals, i d'aquells canals de difusió i comunicació que s'estableixin especialment als barris i equipaments municipals.

Article 107
La gestió cívica d'equipaments i serveis municipals

1. Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals, o participar en nom de l'Ajuntament en la gestió de serveis o equipaments la titularitat dels quals correspongui a altres administracions públiques.

Aquestes entitats poden col·laborar mitjançant les seves activitats i projectes en l'exercici de competències municipals. També poden col·laborar en la gestió de serveis i equipaments de titularitat d'altres administracions públiques.

2. La gestió cívica voluntària de competències municipals es pot utilitzar per a les activitats i els serveis susceptibles de gestió indirecta. Té sempre caràcter no lucratiu i s'adjudica mitjançant concurs públic quan hi hagi diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o similars.

3. La gestió cívica comporta l'obligació de destinar al programa o a l'equipament gestionat la totalitat dels beneficis que s'hi puguin produir.

4. S'ha de facilitar i promoure la concertació amb el teixit associatiu per a la gestió dels programes sectorials o equipaments que determini l'Ajuntament, incloent-hi la possibilitat de cogestió mitjançant l'establiment de convenis, i cal vetllar per garantir l'accés universal i la qualitat dels serveis.

En fixar els termes de la concertació, s'han de determinar les condicions de la gestió, concretar, en l'aplicació de l'apartat 3, la destinació correcta dels beneficis econòmics que s'hi puguin generar i regular la composició i les funcions de la comissió ciutadana de seguiment de la qual han de formar part els usuaris i les usuàries. També s'ha de determinar, en aquest moment, la manera d'elegir els usuaris i les usuàries membres d'aquesta comissió.

Article 108
Facilitació de la declaració d'utilitat pública
L'Ajuntament pot proposar a l'administració o administracions competents que determinades entitats siguin declarades d'utilitat pública o d'interès social.

Article 109
Suport tècnic a la participació
1. L'Ajuntament ha de facilitar els mitjans necessaris a les coordinadores i les federacions d'associacions perquè puguin fer un seguiment autònom de temàtiques complexes o projectes de grans dimensions vinculats a iniciatives ciutadanes per promoure els canals de participació previstos en aquest Reglament.

2. En aquests processos de participació es fomenta que els ciutadans i les ciutadanes no associats o no associades puguin disposar també de l'assessorament tècnic adequat per tal d'assegurar-los una participació de qualitat i la formació necessària per al millor ús de la plataforma digital i afavorir la participació inclusiva pel que fa al gènere, edat, orígens i diversitat funcional.

CAPÍTOL 10
LA COMISSIÓ D'EMPARA

Article 110
La Comissió d'Empara. Composició i funcions

1. La Comissió d'Empara, integrada en el Consell de Ciutat, és un òrgan de caràcter consultiu que té per objecte vetllar per l'efectiva realització dels drets i obligacions derivats de la normativa sobre participació ciutadana, i per la bona pràctica en l'ús dels canals de participació ordenats en aquest Reglament. Mitjançant un decret de l'Alcaldia s'han de determinar les retribucions, en forma de dietes i indemnitzacions, de les persones que en formen part.

2. Entre les seves funcions, que abasten el conjunt del sistema de participació regulat en aquest Reglament, hi ha les d'aclarir els dubtes interpretatius que es puguin plantejar amb ocasió de la seva aplicació. Ha d'emetre un informe per resoldre els dubtes sobre l'àmbit territorial d'un procés participatiu o d'una consulta, així com la tipologia de les persones cridades a participar en un procés participatiu.

3. La Comissió d'Empara es compon de sis membres, persones de prestigi reconegut, expertes en matèria de participació ciutadana. Són nomenades per l'alcalde o l'alcaldessa, dues a proposta del Consell Municipal, dues a proposta de la Comissió de Govern, i dues a proposta del Consell de Ciutat, per acord adoptat per majoria absoluta en aquest últim cas. Cada proposta ha d'incloure un home i una dona o bé dues dones.

4. El president o la presidenta de la Comissió d'Empara és nomenat o nomenada per l'alcalde o l'alcaldessa a proposta de la Comissió d'Empara.

5. Els membres de la Comissió d'Empara cessen en el seu càrrec per les causes següents:

a) Extinció del mandat.

b) Renúncia, formalitzada per escrit.

c) Revocació del nomenament segons els òrgans que els van proposar:

i. El Consell Municipal per majoria de dues terceres parts.

ii. La Comissió de Govern.

iii. El Consell de Ciutat per majoria absoluta.

d) Incapacitació judicial o inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics, declarada per decisió judicial ferma.
e) Condemna, mitjançant sentència ferma, per delicte dolós.
f) La negligència notòria en el compliment dels deures inherents al càrrec, si ho acorda una majoria de tres cinquenes parts dels o de les membres de la Comissió d'Empara.
g) Una malaltia greu que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves funcions.

6. Els o les membres de la Comissió d'Empara no poden tenir la condició d'electes de l'Ajuntament, del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del Parlament Europeu, ni tampoc poden ser funcionaris o funcionàries eventuals, ni càrrecs directius municipals, ni reunir qualsevol altra condició que els pugui crear cap conflicte d'interessos respecte la seva condició de membre de la Comissió d'Empara. Estan sotmesos a les normes de conducta, principis i valors previstos en el Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Barcelona que resultin aplicables.

7. L'Alcaldia, en exercici de les atribucions que li atorga la Carta municipal de Barcelona, pot concretar les funcions, la composició, el funcionament i el règim d'incompatibilitats dels o de les membres de la Comissió d'Empara, d'acord amb aquest Reglament.

8. La durada del mandat dels i les membres de la Comissió d'Empara és de quatre anys. La renovació es fa el primer any posterior a les eleccions municipals.

Article 111
Funcionament de la Comissió d'Empara

1. Totes les persones que considerin que els seus drets de participació emanats d'aquest Reglament han estat vulnerats poden presentar un escrit de queixa davant la Comissió d'Empara, sense perjudici d'utilitzar, també, les altres vies establertes per l'ordenament jurídic per a la defensa dels seus drets i interessos legítims.

2. La Comissió d'Empara emet un informe sobre la queixa presentada, en el qual s'han de recollir les actuacions que s'han dut a terme, els fets constatats, una argumentació sobre les conclusions a les quals s'ha pogut arribar en relació amb si s'ha produït o no la

vulneració del dret de participació, i, si és el cas, una recomanació concreta a l'Ajuntament perquè adopti una resolució administrativa determinada.

3. A més, la Comissió d'Empara ha d'informar els recursos administratius que s'interposin contra resolucions municipals per presumptes vulneracions dels drets de participació regulats en aquest Reglament.

4. A fi d'aclarir si s'ha produït o no la vulneració al·legada, la Comissió d'Empara pot accedir a la informació i documentació municipal relacionada amb la qüestió que se li plantegi, i demanar als òrgans i responsables municipals les dades i la informació que consideri necessaris.

5. L'Ajuntament i les persones interessades també poden adreçar-se a la Comissió d'Empara, per escrit, per sol·licitar la seva opinió en relació amb la interpretació o sol·licitud d'aclariment de la normativa aplicable a les institucions de participació ciutadana municipals.

6. La Comissió d'Empara emet els seus informes per consens o, si no és possible, per majoria, en un termini màxim de dos mesos comptats des del dia d'entrada de l'escrit de queixa o sol·licitud d'informe o d'interpretació o aclariment, llevat que la naturalesa de l'assumpte exigeixi un termini més breu. El president o la presidenta disposa de vot de qualitat en cas d'empat.

7. Totes les decisions municipals que se separin dels criteris continguts als informes i les recomanacions emesos per la Comissió d'Empara han de ser fonamentats.

8. La Comissió d'Empara ha d'elaborar, anualment, un informe en el qual es recullin les seves actuacions.

9. L'Alcaldia ha de posar a disposició de la Comissió d'Empara els mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici de les seves funcions.

10. Les funcions de la Comissió d'Empara s'exerceixen sense perjudici de les que corresponen a la Sindicatura de Greuges de Barce-

lona, d'acord amb l'article 143 de la Carta municipal de Barcelona i la resta de normativa d'aplicació i sens perjudici de la col·laboració entre ambdós òrgans.

Article 112. Garanties de la ciutadania i instàncies de tutela

Les persones que considerin vulnerats els seus drets o interessos legítims poden acudir a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, així com a les diverses instàncies de tutela existents, judicials o no judicials, d'acord amb el procediment i dins els terminis establerts en la normativa d'aplicació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera
Interpretació més favorable al dret a la participació
Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació de les prescripcions d'aquest Reglament s'han d'interpretar de manera que prevalgui la màxima participació en les actuacions politicoadministratives.

Disposició addicional segona
Matèries excloses de l'aplicació del reglament i aplicació supletòria
1. Els drets d'accés a la informació municipal i de transparència i el dret de petició es regeixen per la normativa específica que els regula.

2. Aquest Reglament no és aplicable als òrgans regulats per una llei o un reglament, estatal o autonòmic.

3. Als òrgans de participació no previstos en aquest Reglament i que tinguin una regulació específica aprovada pel Consell Municipal se'ls aplica aquest Reglament de manera supletòria.

Disposició addicional tercera
Nous mecanismes o processos participatius
Qualsevol mecanisme o procés participatiu que es pugui proposar i que no estigui previst en aquest Reglament ha de ser aprovat pel Consell Municipal, a proposta de la Comissió de Govern, excepte els que estiguin regulats per una llei o un reglament. A aquests nous mecanismes o processos de participació se'ls aplica aquest Reglament de manera supletòria a la seva regulació específica.

Disposició addicional quarta
Informació a la ciutadania sobre els mecanismes de participació ciutadana
La ciutadania ha de comptar amb informació actualitzada sobre els diferents mecanismes de participació ciutadana, així com dels mitjans per a utilitzar-los. En aquest sentit, l'Ajuntament ha d'habilitar els mecanismes necessaris per a facilitar-ho.

Disposició addicional cinquena
Compilació de les normes de participació
L'Ajuntament ha de promoure la compilació de les normes que afecten la participació per facilitar-ne la utilització.

Disposició addicional sisena
Suport als projectes associatius i comunitaris
Dins el marc de les polítiques municipals de suport als projectes associatius i comunitaris, l'Ajuntament es compromet a:

a) Elaborar un pla de suport als projectes associatius i comunitaris per al seu enfortiment social, econòmic i democràtic.

b) En els termes de la legislació de contractes del sector públic, en la valoració de les ofertes presentades en relació a contractes relatius a prestacions socials o assistencials es poden incloure criteris socials vinculats a l'objecte del contracte destinats a promoure la participació ciutadana i els projectes associatius i comunitaris.

c) Cercar la col·laboració d'altres administracions competents a fi de modificar el marc normatiu que afecta l'activitat econòmica de les associacions.

Disposició addicional setena
Nomenament de representants als consells escolars municipals de districte i al Consell Escolar Municipal de Barcelona.
Sens perjudici de l'establert en la normativa aplicable, els i les representants de l'administració educativa en els consells escolars municipals i de districte són nomenats per l'alcalde o alcaldessa a proposta del Consorci d'Educació de Barcelona.

Disposició addicional vuitena
Aplicació automàtica del nombre de signatures mínimes necessàries establert legalment per a les iniciatives ciutadanes.
El nombre de signatures mínimes necessàries per a la tramitació de les iniciatives ciutadanes establertes a l'article 10 s'entén automàticament modificat en el cas que la legislació aplicable estableixi un nombre diferent.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera
Adaptació dels òrgans de participació existents i de les seves normes de funcionament

1. En el termini d'un any a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament els òrgans de participació i les seves normes de funcionament s'han d'adaptar a les disposicions d'aquest Reglament, sense perjudici que mantinguin aquelles especialitats organitzatives que estiguin suficientment raonades i justificades per les circumstàncies concretes del seu àmbit propi d'actuació.

2. Mentre no es produeixi l'adaptació a la qual es refereix l'apartat anterior, els òrgans de participació es regeixen preferentment per la secció primera del capítol 4 d'aquest Reglament, i, supletòriament, pel seu Reglament intern de funcionament excepte en aquelles especialitats organitzatives que estiguin suficientment raonades i justificades per les circumstàncies concretes del seu àmbit propi d'actuació.

3. Pel que fa al Consell de Ciutat, mentre no es produeixi l'adaptació a aquest Reglament, l'esmentat Consell es regeix preferentment per les disposicions establertes en la secció segona del capítol 4 d'aquest Reglament, i supletòriament pel seu Reglament intern.

4. S'han de revisar els actuals òrgans de participació existents per tal que, d'acord amb allò que estableix l'article 53, el Consell Municipal, a proposta de la Comissió de Govern, previ informe del Consell de Ciutat, procedeixi motivadament a la dissolució d'aquells òrgans que no s'hagin reunit almenys una vegada el darrer any sense motivació argumentada.

Disposició transitòria segona
Aplicació del Reglament als instruments de participació iniciats abans de la seva entrada en vigor

Tots els canals de participació regulats en aquest Reglament que, en el moment de la seva entrada en vigor, es trobin en tramitació passaran a regir-se per aquest Reglament. Els tràmits duts a terme d'acord amb la normativa anterior es consideren plenament vàlids i eficaços, sense que calgui retrotraure cap actuació.

Disposició transitòria tercera
Disposició dels mitjans digitals
Els mitjans digitals, el suport electrònic a les iniciatives i el vot electrònic indicats en aquest Reglament s'han de desplegar d'acord amb les disponibilitats tècniques i econòmiques, sense perjudici de l'establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, i a l'ordenança reguladora de l'administració electrònica, de 21 de desembre de 2018.

Quan així es disposi motivadament, pot establir-se que el canal de participació sigui exclusivament electrònic, de conformitat amb la legislació vigent i adoptant les mesures oportunes per tal de facilitar els mitjans de participació a la ciutadania.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

1. Es deroguen totes les disposicions d'igual rang o inferior que s'oposin a aquest Reglament o que el contradiguin

2. En particular, es deroguen:
   a) Les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, aprovades per Acord del Plenari del Consell Municipal de 22/11/2002 (BOP de 13/12/2002), modificat per l'acord del Plenari del Consell Municipal de 02/10/2009 (BOP de 14/10/2009) i per l'acord del Plenari del Consell Municipal de 31/10/2014 (BOP 24/11/2014).
   b) El capítol primer del títol quart de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, aprovades per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 28/09/2001 (BOPB 23/10/2001) i modificades per acord del Plenari del Consell Municipal de 03/07/2007, (BOPB de 23/08/2007), per acord del Plenari del Consell Municipal de 30/05/2008 (BOPB de 13/06/2008), per acord del Plenari del Consell Municipal de 02/10/2009 (BOPB de 14/10/2009), i per acord del Plenari del Consell Municipal de 14/07/2015 (BOPB de 25/08/2015).

c) El capítol quart del Reglament intern del Consell de Ciutat, aprovat per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 31 d'octubre de 2014 (BOPB 24/11/2014).
d) Les Normes reguladores del Fitxer general d'entitats ciutadanes, aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 20/02/2004 (BOPB de 26/02/2004).
e) El Decret d'Alcaldia de data 8 d'abril de 2022, pel qual es regula la plataforma digital per a la participació ciutadana Decidim Barcelona (BOPB de 13/04/2022).
f) El decret d'Alcaldia S1/D/2018-01862 de 26 de juliol, de nomenament membres de la Comissió Assessora dels processos participatius (GM de 07-09-2018)
g) El decret d'Alcaldia S1/D/2018-827 de 5 d'abril, de nomenament dels membres de la Comissió d'Empara (GM 12-04-2018)

3. Fins que, d'acord amb el que estableixen les disposicions finals segona i tercera, no produeixin efectes els decrets relatius al Fitxer general d'entitats ciutadanes, a la Comissió assessora dels processos participatius i a la Comissió d'Empara, als quals es refereixen aquelles disposicions finals, es mantenen en vigor les Normes reguladores aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 20/02/2004 i els decrets d'Alcaldia de 26/07/2018 i de 05/04/2018, als quals es refereixen els apartats d), f) i g), respectivament, de l'apartat anterior.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera
Registre Ciutadà
1. La Comissió de Govern ha de regular mitjançant decret el Registre Ciutadà al qual es fa referència als articles 42 i 55 com a instrument base per a la selecció de les persones que tenen interès a participar en els afers públics a través dels òrgans de participació, audiències públiques o altres mecanismes participatius.

2. El decret esmentat de la Comissió de Govern, una vegada aprovat inicialment, s'ha de sotmetre a un tràmit d'informació pública previ a la seva aprovació definitiva durant un termini mínim de trenta dies i, un cop aprovat definitivament, el decret s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Disposició final segona
Fitxer general d'entitats ciutadanes
1. La Comissió de Govern ha de regular mitjançant decret el fitxer general d'entitats ciutadanes, al qual es fa referència als articles 42 i 55 d'aquest Reglament, com a instrument bàsic per facilitar les relacions de l'Ajuntament amb les entitats i els grups sense ànim de lucre, d'àmbit de ciutat i de districte.

2. El decret esmentat de la Comissió de Govern ha de determinar els efectes de la inscripció en el fitxer, la tipologia d'entitats que hi poden sol·licitar la inscripció, els procediments d'altes i de baixes i la seva regulació.

3. El decret de la Comissió de Govern, una vegada aprovat inicialment, s'ha de sotmetre a un tràmit d'informació pública previ a la seva aprovació definitiva durant un termini mínim de trenta dies i, un cop aprovat definitivament, el decret s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Disposició final tercera
Regulació de la Comissió Assessora dels processos participatius i de la Comissió d'Empara
1. Els decrets d'Alcaldia de regulació de la Comissió Assessora dels processos participatius i de la Comissió d'Empara, als quals es fa referència als articles 33 i 110, s'han de dictar en un termini màxim de dos anys comptats des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament.

2. Mentrestant no es dictin els decrets esmentats a l'apartat anterior, els membres de la Comissió Assessora dels processos participatius i de la Comissió d'Empara són els nomenats mitjançant el decret d'Alcaldia S1/D/2018-01862 de 26 de juliol (GM de 07-09-2018), i el decret d'Alcaldia S1/D/2018-827 de 5 d'abril (GM 12-04-2018).

Disposició final quarta
Modificació del Reglament d'honors i distincions
S'afegeix un nou apartat 2 a l'article 17 del Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat definitivament pel Ple del Consell Municipal amb data de 29 de juny de 2012 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 12-07-2012), amb el contingut següent:

“2. Igualment, el Consell de Ciutat pot elevar sengles propostes de distincions per a una persona i per a una entitat”.

De resultes d’aquesta modificació, el contingut fins ara vigent de l’article 17 passa a ser l’apartat 1 del mateix article”

Disposició final cinquena
Modificació de les normes reguladores del funcionament dels districtes
El Govern municipal promourà la modificació de les normes reguladores del funcionament dels districtes, aprovades definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 28 de setembre de 2001 a fi que, en un termini màxim de divuit mesos comptats des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es pugui presentar a l’aprovació del Consell Municipal.

Disposició final sisena
Revisió de la norma
En un termini de tres anys s’ha de revisar el nombre de signatures i el suport econòmic establerts per a les iniciatives ciutadanes per comprovar-ne l’eficàcia i la utilitat. Cada quatre anys s’ha de fer una avaluació del funcionament del sistema.

Disposició final setena
Memòria sobre l’aplicació del Reglament
Cada dos anys s’ha d’elaborar un informe sobre l’aplicació d’aquest Reglament.

Disposició final vuitena
Entrada en vigor
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.